

1. Državno područje, granice na rijeci i jezeru, more, zrak, funkcionalna teorija

Državno područje je prostor nad kojim država ostvaruje svoju teritorijalnu suverenost i na kojem vrši vlast. Obuhvaća kopneni teritorij, unutarnje vode, teritorijalno more, zračni prostor iznad njih te podzemlje. Ako granicu između država čini rijeka, granica se najčešće određuje sredinom riječnog toka ili po talvegu, odnosno najdubljoj plovnoj liniji ako je rijeka plovna. Kod jezera se granica obično određuje srednjom linijom ako nije drukčije ugovoreno. Na moru državno područje obuhvaća unutarnje morske vode i teritorijalno more koje prema Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982. može sezati najviše 12 nautičkih milja od polazne crte. Zračni prostor nalazi se iznad kopna i teritorijalnog mora države, a država nad njim ima potpuni i isključivi suverenitet prema Čikaškoj konvenciji iz 1944. Funkcionalna teorija u vezi zračnog prostora i svemira polazi od toga da se pravni režim određuje prema funkciji aktivnosti koja se obavlja, a ne strogo prema visini prostora.

2. Ut possidetis, gdje se primjenjuje, u RH

Načelo uti possidetis znači da nove države nakon stjecanja neovisnosti zadržavaju granice koje su postojale kao administrativne granice unutar prethodne države ili kolonijalnog sustava. Prvotno se razvilo u Latinskoj Americi tijekom dekolonizacije u 19. stoljeću, a kasnije je primijenjeno u Africi nakon dekolonizacije te kod raspada složenih država poput SFRJ. U vezi Republike Hrvatske primijenjeno je tijekom raspada Jugoslavije početkom 1990-ih na temelju mišljenja Badinterove komisije, koja je utvrdila da republičke granice bivših jugoslavenskih republika postaju međunarodne granice. Time je potvrđeno načelo nepovredivosti postojećih granica.

3. Dvije vrste polaznih crta

Dvije osnovne vrste polaznih crta u pravu mora su normalne i ravne polazne crte. Normalna polazna crta određuje se prema liniji oseke uz obalu kako je prikazana na službenim pomorskim kartama. Ravne polazne crte povlače se između istaknutih točaka obale kada je obala jako razvedena ili uz obalu postoji niz otoka. Od polaznih crta računaju se širine unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora, vanjskog pojasa i isključivog gospodarskog pojasa. Pravila su uređena Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1982.

4. Rijeke u međunarodnom pravu i Dunav

Međunarodne rijeke su rijeke koje prolaze kroz područje više država ili čine granicu između njih. Temeljna načela njihova pravnog uređenja su sloboda plovidbe i suradnja država. Dva najvažnija dokumenta za pravno uređenje Dunava su Definitivni statut Dunava iz 1921. i Beogradska konvencija o režimu plovidbe Dunavom iz 1948. godine. Beogradskom konvencijom ustanovljena je Dunavska komisija sa sjedištem u Budimpešti. Njezine glavne ovlasti i zadaće su nadzor nad slobodom plovidbe, usklađivanje pravila plovidbe, sigurnost plovidbe, održavanje plovnog puta i suradnja država članica. Dunav je važan primjer međunarodne rijeke otvorene za slobodnu trgovačku plovidbu država.

5. Rajna

Rajna je međunarodna rijeka čiji je pravni režim jedan od najstarijih u međunarodnom pravu. Načelo slobodne plovidbe Rajnom potvrđeno je Bečkim kongresom 1815. godine, a kasnije uređeno Konvencijom iz Mannheima iz 1868. kojom je uspostavljena Središnja komisija za plovidbu Rajnom. Ta komisija jedna je od najstarijih međunarodnih organizacija. Rajna je otvorena za slobodnu trgovačku plovidbu država pod jednakim uvjetima, a pravila uređuju sigurnost plovidbe, tehničke standarde i suradnju država.

6. Kodifikacija KPM

KPM odnosno Komisija za međunarodno pravo osnovana je odlukom Opće skupštine UN-a 1947. godine radi kodifikacije i progresivnog razvoja međunarodnog prava. Kodifikacija znači sustavno zapisivanje i uređivanje postojećih običajnih pravila međunarodnog prava u obliku međunarodnih

ugovora. Komisija je sudjelovala u izradi brojnih važnih konvencija poput Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora iz 1969., Konvencije o pravu mora iz 1982. i nacrtu članaka o odgovornosti država iz 2001. godine.

7. Unutarnje morske vode, zaljevi, sidrišta, luke, otoci

Unutarnje morske vode su vode s kopnene strane polazne crte i nad njima država ima puni suverenitet jednako kao nad kopnenim područjem. U njih spadaju luke, zaljevi, ušća rijeka i određena sidrišta. Sidrišta se mogu nalaziti i izvan teritorijalnog mora ako su uobičajeno povezana s uporabom luka. Zaljev pripada unutarnjim morskim vodama ako predstavlja značajnu uvučenost obale i ako površina zaljeva nije manja od površine polukruga čiji je promjer linija zatvaranja zaljeva. Linija zatvaranja zaljeva ne smije biti dulja od 24 nautičke milje prema Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982. Otok je prirodno oblikovano kopneno područje okruženo vodom koje je iznad razine mora za vrijeme plime. Povijesni spor važan za pitanje zaljeva je Anglo-norveški spor pred Međunarodnim sudom pravde iz 1951., važan za razvoj pravila o ravnim polaznim crtama i razvedenim obalama.

8. Uvjeti povlačenja ravnih polaznih crta

Ravne polazne crte mogu se povlačiti samo kada je obala jako razvedena i rasječena ili kada se uz obalu nalazi niz otoka u neposrednoj blizini. Crte moraju pratiti opći smjer obale i ne smiju se znatno udaljavati od nje. Morska područja unutar tih crta moraju biti dovoljno povezana s kopnom da bi se mogla smatrati unutarnjim vodama. Ravne polazne crte ne smiju se povlačiti prema izoliranim uzvisinama koje za vrijeme plime nisu iznad mora osim ako su na njima trajni objekti poput svjetionika. Pravila su potvrđena u Anglo-norveškom slučaju iz 1951. i Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982.

9. Razlika unutarnjih voda i teritorijalnog mora

Glavna razlika između unutarnjih voda i teritorijalnog mora je stupanj suverenosti države i pravo stranih brodova na prolaz. Nad unutarnjim vodama država ima puni suverenitet kao nad kopnom i strani brodovi nemaju pravo neškodljivog prolaska osim ako država to dopusti. Teritorijalno more također je pod suverenitetom države, ali strani brodovi imaju pravo neškodljivog prolaska. Teritorijalno more može sezati najviše 12 nautičkih milja od polazne crte prema Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982.

10. Kada neškodljivi prolaz vrijedi u unutarnjim vodama

Pravo neškodljivog prolaza u unutarnjim vodama postoji samo u posebnim slučajevima kada su određene vode postale unutarnje vode povlačenjem ravnih polaznih crta na područjima koja prije toga nisu bila unutarnje vode. U tom slučaju strani brodovi zadržavaju pravo neškodljivog prolaza kroz ta područja. Inače u klasičnim unutarnjim vodama strani brodovi nemaju pravo prolaza bez pristanka obalne države. Ovo pravilo uređeno je Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1982.

11. Kada država ima u teritorijalnom moru kaznenu jurisdikciju na brodu strane zastave

Kaznena jurisdikcija obalne države nad brodom strane zastave koji prolazi teritorijalnim morem uređena je Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1982. Opće pravilo je da obalna država ne bi trebala intervenirati u unutarnje odnose broda tijekom neškodljivog prolaska, ali postoje iznimke kada može primijeniti svoju kaznenu jurisdikciju. To su slučajevi kada: posljedice kaznenog djela pogađaju obalnu državu, kada kazneno djelo remeti mir ili red u teritorijalnom moru, kada zapovjednik broda, diplomatski predstavnik ili konzul države zastave zatraži pomoć obalne države te kada je intervencija potrebna radi suzbijanja nedopuštene trgovine opojnim drogama. Ako je brod uplovio iz unutarnjih voda države, obalna država može poduzeti mjere i za ranije počinjena djela. Također, ako je brod dobrovoljno usidren ili zaustavljen u teritorijalnom moru, jurisdikcija obalne države šire se primjenjuje nego kod običnog prolaska.

12. Teritorijalno more, maksimalna širina, umjetni otoci

Teritorijalno more je morski pojas uz obalu u kojem obalna država ima suverenitet nad morem, morskim dnom, podzemljem i zračnim prostorom iznad njega. Prema Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982. maksimalna širina teritorijalnog mora iznosi 12 nautičkih milja od polaznih crta. U teritorijalnom moru država može provoditi svoje zakone, nadzirati plovību, iskorištavati prirodna bogatstva i štiti sigurnost države. Umjetni otoci ne smatraju se prirodnim otocima i zbog toga ne mogu imati vlastito teritorijalno more niti druge morske pojaseve. Konvencija izričito određuje da umjetni otoci nemaju status otoka. Međutim, oko umjetnih otoka država može uspostaviti sigurnosne zone radi zaštite objekta i sigurnosti plovibe, a te zone mogu se protezati do 500 metara od umjetnog otoka.

13. Tko može zatražiti jurisdikciju organa obalne države, 4 slučaja kaznene jurisdikcije, vrste prolaska i posebni slučajevi

Za intervenciju organa obalne države u vezi kaznene sudbenosti na brodu strane zastave pomoć mogu zatražiti: zapovjednik broda, diplomatski predstavnik države zastave ili konzul države zastave. Prema Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982. obalna država može primijeniti kaznenu jurisdikciju tijekom prolaska u četiri slučaja: ako posljedice kaznenog djela zahvaćaju obalnu državu, ako djelo remeti mir ili red teritorijalnog mora, ako pomoć zatraže ovlaštene osobe broda ili države zastave te radi suzbijanja trgovine opojnim drogama. S obzirom na prolazak razlikuju se situacije: običnog neškodljivog prolaska, prolaska broda koji dolazi iz unutarnjih voda, prolaska broda koji se zaustavio ili usidrio u teritorijalnom moru te tranzitnog prolaska kroz međunarodne tjesnace. Dva posebna slučaja u kojima država ima šire ovlasti jesu kada brod dolazi iz unutarnjih voda obalne države i kada je brod dobrovoljno zaustavljen ili usidren u teritorijalnom moru jer tada obalna država može poduzimati šire policijske i sudbene mjere.

14. Epikontinentalni pojas i vanjski pojas

Epikontinentalni pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje podmorja izvan teritorijalnog mora. Prema Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982. proteže se do vanjskog ruba kontinentalnog ruba ili najmanje do 200 nautičkih milja od polaznih crta ako kontinentalni rub ne doseže toliko daleko. U određenim slučajevima može se protezati i dalje od 200 nautičkih milja, ali najviše do 350 nautičkih milja, ovisno o geološkim kriterijima. Granice epikontinentalnog pojasa dalje od 200 milja procjenjuje i odobrava Komisija za granice epikontinentalnog pojasa (CLCS). Država na epikontinentalnom pojasu ima suverena prava radi istraživanja i iskorištavanja prirodnih bogatstava podmorja poput nafte, plina i minerala. Ta prava postoje automatski i nije potrebno posebno proglašenje. Za razliku od otvorenog mora, druge države ne mogu slobodno iskorištavati morsko dno i podzemlje, ali i dalje imaju slobodu plovibe, preleta te polaganja podmorskih kabela i cjevovoda. Vanjski pojas je pojas uz teritorijalno more koji se može protezati do 24 nautičke milje od polaznih crta, a u njemu država nema puni suverenitet nego posebne nadzorne ovlasti radi sprječavanja i kažnjavanja povreda carinskih, fiskalnih, useljeničkih i zdravstvenih propisa.

15. Isključivi gospodarski pojas – odakle kreće, dokle seže i razgraničenje

Isključivi gospodarski pojas (IGP) počinje od vanjske granice teritorijalnog mora i prema Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982. može se protezati do 200 nautičkih milja od polaznih crta. U tom pojasu obalna država nema puni suverenitet kao u teritorijalnom moru, nego posebna suverena prava i jurisdikciju. Ako se obale dviju država nalaze toliko blizu da bi se njihovi isključivi gospodarski pojasevi preklapali, nijedna država ne može jednostrano proširiti svoj pojas preko srednje crte. U tom slučaju razgraničenje se rješava sporazumom država na temelju međunarodnog prava, načela pravičnosti i posebnih okolnosti konkretnog slučaja. Ako sporazum nije moguć, spor se može riješiti arbitražom, pred Međunarodnim sudom pravde ili Međunarodnim sudom za pravo mora, a cilj je postići pravično rješenje.

16. Isključivi gospodarski pojas – suverena prava, jurisdikcija, živa bogatstva i morsko dno

U isključivom gospodarskom pojasu država ima suverena prava radi istraživanja, iskorištavanja, očuvanja i upravljanja prirodnim bogatstvima mora, kako živim tako i neživim. To uključuje ribolov, iskorištavanje nafte, plina, minerala te proizvodnju energije iz mora, valova i vjetra. Osim suverenih prava država ima i jurisdikciju u pitanjima izgradnje umjetnih otoka, znanstvenih istraživanja i zaštite morskog okoliša. Živa prirodna bogatstva uređena su tako da obalna država određuje dopušteni izlov i mora osigurati očuvanje ribljih stokova. Ako sama ne može iskoristiti cjelokupni dopušteni ulov, može omogućiti pristup višku drugim državama. Morsko dno u isključivom gospodarskom pojasu povezano je s režimom epikontinentalnog pojasa pa obalna država ima prava nad istraživanjem i iskorištavanjem podmorja i njegovih bogatstava. Sve je uređeno Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1982.

17. Otvoreno more – načela, slobode, zona i konvencije

Otvoreno more obuhvaća dijelove mora koji nisu uključeni u teritorijalno more, unutarnje vode, arhipelaške vode ili isključivi gospodarski pojas neke države. Temeljno načelo otvorenog mora je: sloboda otvorenog mora. To znači da nijedna država ne može prisvojiti otvoreno more niti ga staviti pod svoj suverenitet. Pravila otvorenog mora uređena su posebno Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1982. i ranije Konvencijom o otvorenom moru iz 1958. Šest klasičnih sloboda otvorenog mora su: sloboda plovidbe, sloboda preleta, sloboda ribolova, sloboda polaganja podmorskih kabela i cjevovoda, sloboda gradnje umjetnih otoka dopuštenih međunarodnim pravom i sloboda znanstvenog istraživanja. Na otvorenom moru brodovi su u pravilu pod jurisdikcijom države zastave, osim u posebnim slučajevima poput piratstva, trgovine robljem ili neovlaštenog emitiranja.

18. Tranzitni i neškodljiv prolazak, dvije vrste neškodljivog prolaska

Neškodljiv prolazak je pravo stranih brodova da prolaze teritorijalnim morem druge države pod uvjetom da ne ugrožavaju njezin mir, sigurnost i javni poredak. Prolazak mora biti brz, neprekidan i nenasilan. Brod tijekom prolaska ne smije koristiti oružje, provoditi vojne vježbe, prikupljati obavještajne podatke, ribariti ili onečišćivati more. Tranzitni prolazak postoji kroz međunarodne tjesnace koji povezuju dva dijela otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa i širi je od neškodljivog prolaska jer uključuje i pravo preleta zrakoplova. Tranzitni prolazak ne može se suspendirati. Dvije vrste neškodljivog prolaska odnose se na: obični neškodljivi prolazak kroz teritorijalno more i neškodljivi prolazak kroz vode koje su zbog povlačenja ravnih polaznih crta postale unutarnje morske vode, ali su ranije bile dio teritorijalnog mora. Sve je uređeno Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1982.

19. Vrste prolaza kroz tjesnace, tranzitni prolaz, široki tjesnaci, Bospor i Dardaneli

Kroz međunarodne tjesnace mogu postojati različiti režimi prolaza: tranzitni prolazak, neškodljiv prolazak i slobodan prolaz kroz široke tjesnace. Tranzitni prolazak postoji u tjesnacima koji povezuju dva dijela otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa i koristi se za međunarodnu plovidbu. Taj režim uveden je Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1982. Ako je tjesnac dovoljno širok tako da izvan teritorijalnih mora obalnih država postoji put otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa jednake pogodnosti za plovidbu, tada postoji sloboda plovidbe tim putem i ne primjenjuje se tranzitni prolazak. Tjesnaci koji su uređeni posebnim međunarodnim ugovorima imaju poseban režim. Najvažniji primjer su Bospor i Dardaneli, čiji je režim danas uređen: Montreux konvencijom iz 1936. Prije toga pitanje tjesnaca bilo je uređeno i Lozanskom konvencijom nakon Prvog svjetskog rata. Montreux konvencija daje Turskoj važnu kontrolu nad prolazom ratnih brodova kroz tjesnace.

20. Međunarodni prokopi

Međunarodni prokopi su umjetni plovni kanali koji povezuju dva mora i imaju veliku važnost za međunarodnu plovidbu i trgovinu. Najvažniji međunarodni prokopi su: Sueski kanal i Panamski kanal. Sueski kanal povezuje Sredozemno i Crveno more, a njegov međunarodni režim uređen je: Carigradskom konvencijom iz 1888., koja predviđa slobodu plovidbe za trgovačke i ratne brodove svih država u miru i ratu. Panamski kanal povezuje Atlantski i Tihi ocean. Njegov pravni režim dugo je bio povezan sa SAD-om, a kasnije je uređen međunarodnim sporazumima između SAD-a i Paname. Međunarodni prokopi imaju veliko gospodarsko i strateško značenje jer znatno skraćuju pomorske putove i utječu na svjetsku trgovinu i međunarodne odnose.

21. Dva dokumenta za Panamski prokop

Za pravni režim Panamskog kopka posebno su važna dva međunarodna ugovora: Hay–Bunau-Varilla ugovor iz 1903. i Torrijos–Carter ugovori iz 1977. Hay–Bunau-Varilla ugovor sklopljen je između SAD-a i Paname te je SAD-u dao vrlo široka prava gradnje, upravljanja i kontrole Panamskog kopka i područja oko njega. Time je SAD praktično stekao kontrolu nad zonom kanala. Torrijos–Carter ugovori iz 1977. postupno su ukinuli takav režim i predvidjeli prijenos potpune kontrole nad Panamskim kopkom na Panamu, što je dovršeno 1999. godine. Ti ugovori također potvrđuju neutralnost kanala i slobodu međunarodne plovidbe. Panamski prokop ima veliko strateško i gospodarsko značenje jer povezuje Atlantski i Tihi ocean te značajno skraćuje međunarodne pomorske putove.

22. Sueski prokop, Carigradska konvencija, neutralizacija, prolaz ratnih brodova, takse, upravljanje

Pravni režim Sueskog kopka uređen je Carigradskom konvencijom iz 1888., koja je i danas formalno na snazi. Tom konvencijom određeno je da Sueski prokop mora biti otvoren za trgovačke i ratne brodove svih država u miru i u ratu bez diskriminacije. Konvencija propisuje slobodu plovidbe kroz prokop i zabranjuje blokadu ili ometanje prolaza. Neutralizirano područje odnosi se na sam prokop i prilazne luke u pojasu od tri morske milje. Ratni brodovi zaraćenih strana mogu prolaziti kroz kanal, ali se ne smiju zadržavati dulje nego što je nužno za prolazak. Između prolaska ratnih brodova zaraćenih strana mora proći najmanje 24 sata. Egipat danas upravlja Sueskim kopkom preko Sueske kanalske uprave, posebno nakon nacionalizacije kanala 1956. godine. Egipat ima obvezu održavati prokop otvorenim za međunarodnu plovidbu i osiguravati sigurnost prolaza. Prolaz kroz kanal podliježe plaćanju pristojbi odnosno taksi, ali one moraju biti jednake i nediskriminatorne prema svim državama. Sueski prokop jedan je od najvažnijih međunarodnih plovni putova jer povezuje Sredozemno i Crveno more.

23. Definicija zrakoplova i aviona

Zrakoplov je svaka naprava koja se može održavati u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka o površinu Zemlje. To je opća definicija koja obuhvaća različite vrste letjelica poput aviona, helikoptera i jedrilica. Avion je vrsta zrakoplova te označava letjelicu težu od zraka koja se održava u zraku pomoću uzgona krila i pogonske sile motora. Definicije su važne u međunarodnom zračnom pravu, posebno u okviru Čikaške konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu iz 1944. koja uređuje međunarodni civilni zračni promet.

24. Zračni prostor, Čikaška konvencija, ICAO, kaznena djela u zrakoplovstvu, prelet

Zračni prostor je prostor iznad kopnenog teritorija, unutarnjih voda i teritorijalnog mora države nad kojim država ima potpuni i isključivi suverenitet. Temeljni međunarodni dokument civilnog zrakoplovstva je Čikaška konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu iz 1944. Njome je osnovana organizacija ICAO – Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva, specijalizirana ustanova UN-a sa sjedištem u Montrealu. ICAO donosi tehničke standarde i pravila međunarodnog civilnog zračnog prometa. Konvencija razlikuje civilne i državne zrakoplove, a državnim zrakoplovima smatraju se vojni, policijski i carinski zrakoplovi. Prelet stranih civilnih zrakoplova moguć je uz poštivanje pravila međunarodnog prava i međunarodnih sporazuma. Za kaznena djela u zrakoplovstvu važne su: Tokijska konvencija iz 1963. o kaznenim djelima i određenim drugim aktima počinjenima u

zrakoplovima, Haška konvencija iz 1970. o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova te Montrealska konvencija iz 1971. o suzbijanju nezakonitih djela protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva. Te konvencije uređuju međunarodnu suradnju država u borbi protiv otmica zrakoplova i drugih ugroza sigurnosti zračnog prometa.

25. Francusko-njemački ugovor, Pariška i Čikaška konvencija, razlike, tranzitne i komercijalne slobode

Francusko-njemački ugovor iz 1913. važan je jer je prvi jasno utvrdio načelo da država ima potpuni suverenitet nad zračnim prostorom iznad svojeg teritorija. Nakon Prvog svjetskog rata donesena je Pariška konvencija o zračnoj plovidbi iz 1919., koja je također priznala potpuni i isključivi suverenitet države nad zračnim prostorom te postavila temelje međunarodnog zračnog prava. Čikaška konvencija iz 1944. zamijenila je Parišku konvenciju i postala temelj suvremenog međunarodnog civilnog zrakoplovstva. Glavna razlika je što je Čikaška konvencija detaljnije uredila međunarodni civilni zračni promet i osnovala ICAO. Uz Čikašku konvenciju doneseni su i dodatni sporazumi o tranzitnim i komercijalnim slobodama zračnog prometa. Tranzitne slobode uključuju pravo preleta bez slijetanja i pravo tehničkog slijetanja bez ukrcaja ili iskrcaja putnika i robe. Komercijalne slobode odnose se na prijevoz putnika, robe i pošte između država. Najpoznatije su tzv. pet sloboda zraka, koje uređuju međunarodni zračni promet između država.

26. Pet ugovora o svemiru, granica svemira i zračnog prostora, 100 km

Međunarodno svemirsko pravo temelji se na pet glavnih međunarodnih ugovora: Ugovor o načelima djelatnosti država u istraživanju i korištenju svemira uključujući Mjesec i druga nebeska tijela iz 1967. (Outer Space Treaty), Sporazum o spašavanju astronauta iz 1968., Konvencija o međunarodnoj odgovornosti za štetu prouzročenu svemirskim objektima iz 1972., Konvencija o registraciji objekata lansiranih u svemir iz 1975. i Sporazum o djelatnostima država na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima iz 1979. Međunarodno pravo još nije precizno odredilo granicu između zračnog i svemirskog prostora. Često se kao praktična granica navodi tzv. Kármánova linija na približno 100 kilometara visine, ali ona nije službeno međunarodnopravno prihvaćena. Uvjet za svemirski prostor u funkcionalnoj teoriji često se povezuje s mogućnošću orbitalnog leta odnosno djelatnosti karakterističnih za svemir.

27. Odbor za miroljubivu upotrebu svemira, demilitarizacija svemira i nebeskih tijela, registracija objekata

Odbor UN-a za miroljubivu upotrebu svemira (COPUOS) osnovan je 1959. godine radi razvoja međunarodne suradnje u istraživanju i korištenju svemira u miroljubive svrhe. Temeljno načelo svemirskog prava prema Ugovoru o svemiru iz 1967. jest da se svemir koristi isključivo u miroljubive svrhe i za dobrobit cijelog čovječanstva. Zabranjeno je postavljanje nuklearnog oružja i drugog oružja za masovno uništenje u orbitu ili na nebeska tijela. Nebeska tijela moraju biti potpuno demilitarizirana, što znači da su zabranjene vojne baze, vojne vježbe i testiranja oružja. Konvencija o registraciji objekata iz 1975. obvezuje države da registriraju svemirske objekte koje lansiraju. Najveći nedostatak sustava registracije jest što ne postoji snažan međunarodni mehanizam prisile ni potpuna kontrola nad svim objektima u svemiru, pa registracija ovisi o suradnji država.

28. Svemir, geostacionarna orbita, Konvencija 1982., Sporazum o zoni, pionirski investitori, orbitalne putanje

Geostacionarna orbita je posebna kružna orbita iznad ekvatora na približno 35 786 kilometara visine u kojoj satelit kruži istom brzinom kojom se Zemlja okreće pa se čini nepomičnim iznad iste točke na Zemlji. Ona ima veliko značenje za telekomunikacije i meteorološke satelite. Konvencija UN-a o pravu mora iz 1982. važna je i zbog uređenja Zone međunarodnog podmorja, odnosno dna mora izvan nacionalne jurisdikcije. Sporazum o provedbi dijela XI Konvencije iz 1994. izmijenio je prvotni režim

Zone i uveo povoljniji sustav za razvijene države i privatne investitore, posebno ukidanjem obveznog prijenosa tehnologije i promjenom sustava odlučivanja. Pionirski investitori bili su subjekti koji su prije stupanja novog režima na snagu već istraživali podmorje. Orbitalne putanje satelita ovise o visini, brzini i namjeni satelita, a međunarodno pravo naglašava slobodu istraživanja i korištenja svemira uz obvezu mirnodopske uporabe.

29. Sukcesija država, vrste, imovina, arhivi, dugovi, novonastala neovisna država, tabula rasa

Sukcesija država označava zamjenu jedne države drugom u odgovornosti za međunarodne odnose određenog područja. Glavne vrste sukcesije su: odcjepljenje, raspad države, pripajanje, ujedinjenje i dekolonizacija. Pitanja sukcesije uređuju Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora iz 1978. i Bečka konvencija o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova iz 1983. Novonastala neovisna država je država koja nastaje dekolonizacijom teritorija koji je prije bio nesamoupravno područje ili ovisni teritorij. Kod sukcesije ugovora posebno je važno načelo tabula rasa koje znači da novonastala neovisna država nije automatski vezana ugovorima prethodne države osim ako ih ne prihvati. Državni arhivi obuhvaćaju dokumente koje je država koristila u obavljanju svojih funkcija, a kod sukcesije se prenose prema povezanosti s teritorijem. Nekretnine koje se nalaze na teritoriju države sljednice u pravilu prelaze toj državi, dok se pokretnine dijele prema funkcionalnoj povezanosti. Pitanje državnih dugova rješava se sporazumom država ili prema načelu pravičnosti.

30. Badinterova komisija i raspad Jugoslavije

Badinterova komisija bila je arbitražna komisija osnovana 1991. godine u okviru Mirovne konferencije o Jugoslaviji od strane Vijeća ministara tadašnje Europske zajednice. Komisija je dobila zadatak davati pravna mišljenja o pitanjima vezanim uz raspad SFRJ. U svojim mišljenjima zaključila je da se SFRJ nalazi u procesu raspada, a ne da pojedine republike jednostrano izlaze iz postojeće države. Posebno je važno mišljenje prema kojem granice između republika postaju međunarodne granice prema načelu uti possidetis. Time su granice bivših jugoslavenskih republika, uključujući SR Hrvatsku, postale međunarodno priznate granice novih država. Odluke Badinterove komisije imale su velik utjecaj na međunarodno priznanje Republike Hrvatske i drugih država nastalih raspadom Jugoslavije.

31. Služnosti, tipovi služnosti, Vatikan, konsolidacija, okupacija

Međunarodne služnosti su ograničenja teritorijalnog suvereniteta jedne države u korist druge države ili međunarodne zajednice. Mogu biti pozitivne, kada država mora nešto trpjeti ili dopustiti, i negativne, kada se mora suzdržati od određenih radnji. Primjeri služnosti su pravo prolaza, demilitarizacija određenog područja ili neutralizacija teritorija. Posebna služnost povezana je s Državom Vatikanskog Grada jer Italija prema Lateranskim ugovorima iz 1929. osigurava određena prava i privilegije povezane s funkcioniranjem Svete Stolice. Konsolidacija znači sjedinjenje prava i obveza u istoj osobi ili državi, čime određeni pravni odnos prestaje. Okupacija u međunarodnom pravu označava stjecanje ničijeg područja (terra nullius) uspostavljanjem stvarne vlasti nad tim područjem. Za zakonitu okupaciju bilo je potrebno da područje nije pod suverenitetom druge države te da država stvarno uspostavi i održava vlast nad tim teritorijem.

32. Dvije temeljne konvencije o bezdržavljanstvu, apartheid

Dvije temeljne međunarodne konvencije o bezdržavljanstvu su: Konvencija o statusu osoba bez državljanstva iz 1954. i Konvencija o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva iz 1961. Konvencija iz 1954. uređuje pravni položaj osoba bez državljanstva i jamči im određena prava poput prava na identitet, obrazovanje, rad i sudsku zaštitu, dok Konvencija iz 1961. nastoji spriječiti nastanak bezdržavljanstva, posebno pravilima o stjecanju i gubitku državljanstva. Apartheid označava sustav institucionalizirane rasne segregacije i diskriminacije temeljen na rasnoj pripadnosti, najpoznatiji u Južnoafričkoj Republici tijekom 20. stoljeća. Međunarodna zajednica apartheid smatra teškim kršenjem ljudskih prava i zločinom protiv čovječnosti. Ključni dokument je Međunarodna konvencija o suzbijanju i kažnjavanju zločina apartheida iz 1973. Apartheid je zabranjen i prema Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog

suda iz 1998. Sustav apartheida temelji se na politici rasne nadmoći jedne skupine nad drugom uz sustavno uskraćivanje političkih, građanskih i socijalnih prava.

33. UNHCR, izbjeglice, konvencija i protokol, definicija izbjeglice, glavno načelo

UNHCR je Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice, osnovan 1950. godine radi međunarodne zaštite izbjeglica i pronalaženja trajnih rješenja za njihov položaj. Temeljni međunarodni dokumenti su: Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. i Protokol o statusu izbjeglica iz 1967. Konvencija iz 1951. prvotno se odnosila samo na događaje prije 1. siječnja 1951., dok je Protokol iz 1967. uklonio ta vremenska i zemljopisna ograničenja. Prema Konvenciji izbjeglica je osoba koja se zbog osnovanog straha od progona zbog rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja nalazi izvan države svojeg državljanstva i ne može ili zbog straha ne želi tražiti zaštitu te države. Temeljno načelo međunarodne zaštite izbjeglica je načelo non-refoulement odnosno zabrana prisilnog vraćanja izbjeglice na područje gdje bi joj prijetio progon, a to je jedno od najvažnijih načela međunarodnog izbjegličkog prava.

34. Međunarodna zaštita čovjeka, opći pregled, Opća deklaracija

Međunarodna zaštita ljudskih prava razvila se posebno nakon Drugog svjetskog rata u okviru Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija. Cilj međunarodne zaštite čovjeka jest zaštita temeljnih prava i sloboda svake osobe bez diskriminacije. Temeljni dokument modernog sustava ljudskih prava je Opća deklaracija o ljudskim pravima koju je Opća skupština UN-a usvojila 1948. godine. Deklaracija nije formalno pravno obvezujuća konvencija, ali ima iznimno veliko političko i moralno značenje te je snažno utjecala na razvoj međunarodnog običajnog prava i kasnijih ugovora o ljudskim pravima. Deklaracija sadržava građanska, politička, gospodarska, socijalna i kulturna prava poput prava na život, slobodu, jednakost, zabranu ropstva i mučenja, slobodu izražavanja, pravo na rad i obrazovanje. Nakon Opće deklaracije razvijen je čitav sustav međunarodnih konvencija i nadzornih tijela za zaštitu ljudskih prava.

35. Komisija za prava čovjeka i u što se promijenila

Komisija za prava čovjeka bila je tijelo Ujedinjenih naroda osnovano 1946. godine u okviru Gospodarskog i socijalnog vijeća UN-a radi promicanja i zaštite ljudskih prava. Komisija je imala važnu ulogu u izradi Opće deklaracije o ljudskim pravima i drugih međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava. Zbog kritika vezanih uz političku pristranost i neučinkovitost Komisija je reformirana te je 2006. godine zamijenjena novim tijelom pod nazivom: Vijeće UN-a za ljudska prava (Human Rights Council). Vijeće za ljudska prava danas je glavno političko tijelo UN-a za pitanja ljudskih prava i djeluje u Ženevi.

36. Dva pakta, prvi i drugi protokol, nadzor nad paktovima

Dva temeljna međunarodna ugovora za zaštitu ljudskih prava donesena su 1966. godine: Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Oba pakta zajedno s Općom deklaracijom čine Međunarodnu povelju o ljudskim pravima. Prvi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima omogućuje pojedincima podnošenje predstavki Odboru za ljudska prava protiv države koja je prihvatila Protokol. Drugi fakultativni protokol usmjeren je na ukidanje smrtne kazne. Nadzor nad provedbom Pakta o građanskim i političkim pravima provodi Odbor za ljudska prava putem razmatranja izvješća država i individualnih predstavki prema prvom protokolu.

37. Odbor za prava čovjeka, Vijeće za ljudska prava, nadzor nad Paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Odbor za ljudska prava je stručno nadzorno tijelo osnovano prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima iz 1966. Njegova zadaća je nadzirati provedbu Pakta putem razmatranja izvješća država, općih komentara i individualnih predstavlki kada je država prihvatila prvi fakultativni protokol. Vijeće za ljudska prava je političko tijelo UN-a osnovano 2006. koje je zamijenilo nekadašnju Komisiju za prava čovjeka i bavi se općim pitanjima promicanja i zaštite ljudskih prava. Kada je donesen Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966., nije bilo predviđeno posebno stručno nadzorno tijelo poput Odbora za ljudska prava. Kasnije je uspostavljen Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava koji danas prati provedbu tog Pakta.

38. Rasna diskriminacija, dokumenti, definicija, zabrana

Temeljni međunarodni dokument za zabranu rasne diskriminacije je Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz 1965. Rasna diskriminacija zabranjena je i Općom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. te drugim međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava. Konvencija iz 1965. proširila je definiciju rasne diskriminacije tako da obuhvaća svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva na temelju rase, boje kože, podrijetla ili nacionalnog odnosno etničkog podrijetla koje ima za cilj ili posljedicu ugrožavanje jednakog uživanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Rasna diskriminacija prema međunarodnom pravu izričito je zabranjena, a države imaju obvezu poduzimati mjere za njezino sprječavanje i kažnjavanje.

39. Zabrana mučenja i konvencija

Zabrana mučenja jedno je od temeljnih pravila međunarodnog prava i smatra se apsolutnom zabranom od koje nema odstupanja ni u ratu ni u izvanrednim okolnostima. Mučenje je zabranjeno Općom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948., Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima iz 1966. te posebno Konvencijom protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja iz 1984. Ta konvencija obavezuje države da zabrane i kažnjavaju mučenje, istražuju slučajeve mučenja i ne izručuju osobe državama gdje postoji opasnost da budu mučene. Nadzor nad provedbom provodi Odbor protiv mučenja.

40. OEES, glavni organ, mehanizam za ljudska prava

OEES je Organizacija za europsku sigurnost i suradnju, najveća regionalna sigurnosna organizacija u Europi. Nastala je iz Konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji (KESS), a važan dokument za njezin razvoj bio je Helsinški završni akt iz 1975. OEES se bavi pitanjima sigurnosti, ljudskih prava, demokracije i suradnje među državama. Glavni politički organ OEES-a je Ministarsko vijeće, dok važnu političku ulogu ima i Stalno vijeće. Mehanizam OEES-a koji se posebno bavi ljudskim pravima poznat je kao Moskovski mehanizam, koji omogućuje istraživanje ozbiljnih kršenja ljudskih prava u državama članicama.

41. Međunarodna organizacija najzaslužnija za razvoj ljudskih prava u Europi

Međunarodna organizacija najzaslužnija za razvoj i zaštitu ljudskih prava u Europi je Vijeće Europe, osnovano 1949. godine. Najvažniji dokument Vijeća Europe je Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950., koja je uspostavila jedan od najrazvijenijih međunarodnih sustava zaštite ljudskih prava. Sustav omogućuje pojedincima da podnose predstavke protiv država pred Europskim sudom za ljudska prava ako smatraju da su im povrijeđena prava zajamčena Konvencijom.

42. Europski sud za ljudska prava – odbori, broj sudaca, Veliko vijeće

Europski sud za ljudska prava djeluje u okviru Vijeća Europe i nadzire provedbu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950. Sud ima onoliko sudaca koliko država članica ima u Vijeću Europe, a svaki sudac bira se na mandat prema pravilima Konvencije. Sud djeluje kroz tri

osnovna oblika odnosno sastava: odbore, vijeća i Veliko vijeće. Odbori imaju tri suca i uglavnom odlučuju o nedopuštenosti pojedinih zahtjeva. Vijeća imaju sedam sudaca i odlučuju o većini predmeta. Veliko vijeće ima sedamnaest sudaca i odlučuje u najvažnijim predmetima ili kada se predmet ustupi zbog važnog pitanja tumačenja Konvencije. Sudska praksa Europskog suda za ljudska prava ima vrlo velik utjecaj na razvoj zaštite ljudskih prava u Europi.

43. Globalno uređenje ljudskih prava

Globalno uređenje ljudskih prava razvilo se prvenstveno u okviru Ujedinjenih naroda nakon Drugog svjetskog rata s ciljem univerzalne zaštite temeljnih prava i sloboda svih ljudi. Temelj sustava čine Povelja UN-a iz 1945., Opća deklaracija o ljudskim pravima iz 1948., Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966. Zajedno se ti dokumenti često nazivaju Međunarodna povelja o ljudskim pravima. Sustav uključuje brojne specijalizirane konvencije poput Konvencije o ukidanju rasne diskriminacije iz 1965., Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena iz 1979., Konvencije protiv mučenja iz 1984. i Konvencije o pravima djeteta iz 1989. Za nadzor provedbe postoje različita ugovorna tijela poput Odbora za ljudska prava, Odbora protiv mučenja i drugih odbora stručnjaka, kao i politička tijela UN-a poput Vijeća za ljudska prava osnovanog 2006. godine. Globalni sustav temelji se na načelu univerzalnosti ljudskih prava i zabrani diskriminacije.

44. Europsko uređenje ljudskih prava, najvažniji dokument, zaštita pojedinca, tijelo za ljudska prava

Najvažniji europski dokument za zaštitu ljudskih prava je Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950., donesena u okviru Vijeća Europe osnovanog 1949. godine. Konvencija štiti temeljna građanska i politička prava poput prava na život, zabrane mučenja, prava na pošteno suđenje, slobode izražavanja i prava na privatni život. Pojedinaac koji smatra da mu je država povrijedila neko pravo iz Konvencije može se nakon iscrpljivanja domaćih pravnih sredstava obratiti Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu podnošenjem individualne predstavke. Europski sud za ljudska prava nadzire provedbu Konvencije i njegove su presude obvezujuće za države članice. Glavno europsko tijelo zaduženo za zaštitu ljudskih prava jest Vijeće Europe, dok je Europski sud za ljudska prava najvažniji sudski mehanizam zaštite prava pojedinaca u Europi.

45. Konvencije za zaštitu prava žena i zaštita djeteta

Temeljni međunarodni dokument za zaštitu prava žena je Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) iz 1979. godine. Ta konvencija obvezuje države da uklone diskriminaciju žena u političkom, društvenom, gospodarskom i obiteljskom životu te osiguraju ravnopravnost muškaraca i žena. Nadzor nad provedbom provodi Odbor za uklanjanje diskriminacije žena. Za zaštitu djece najvažniji je međunarodni dokument Konvencija o pravima djeteta iz 1989. godine. Konvencija uređuje građanska, politička, socijalna, gospodarska i kulturna prava djece te se temelji na načelu najboljeg interesa djeteta. Dijete se prema Konvenciji smatra svakom osobom mlađom od 18 godina osim ako domaće pravo ne određuje drukčije. Nadzor nad provedbom provodi Odbor za prava djeteta.

46. Tri dokumenta o zaštiti domorodačkih prava

Za zaštitu prava domorodačkih naroda važna su tri međunarodna dokumenta: Konvencija MOR-a br. 107 o zaštiti i integraciji domorodačkog i plemenskog stanovništva iz 1957., Konvencija MOR-a br. 169 o domorodačkim i plemenskim narodima iz 1989. te Deklaracija Ujedinjenih naroda o pravima domorodačkih naroda iz 2007. Konvencija br. 169 zamijenila je stariju Konvenciju br. 107 i naglašava pravo domorodačkih naroda na očuvanje identiteta, kulture, jezika i tradicionalnog načina života. Deklaracija UN-a iz 2007. potvrđuje pravo domorodačkih naroda na samoodređenje, zemljišta, prirodna bogatstva i sudjelovanje u donošenju odluka koje ih se tiču.

47. Kaznena odgovornost pojedinca, definicija međunarodnog zločina, Interamerički sud

Kaznena odgovornost pojedinca u međunarodnom pravu znači da pojedinci mogu osobno odgovarati za najteža kršenja međunarodnog prava neovisno o tome djeluju li kao državni dužnosnici ili po naredbi države. Međunarodni zločin označava posebno teško kršenje međunarodnog prava koje ugrožava međunarodnu zajednicu, poput genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i agresije. Razvoj individualne kaznene odgovornosti posebno je povezan s Nürnberškim i Tokijskim sudom nakon Drugog svjetskog rata. U sustavu zaštite ljudskih prava na američkom kontinentu pojedinci se mogu obratiti Interameričkom sudu za ljudska prava, koji djeluje u okviru Organizacije američkih država i primjenjuje Američku konvenciju o ljudskim pravima iz 1969.

48. Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju – kaznena djela i četiri povrede

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osnovalo je Vijeće sigurnosti UN-a 1993. godine radi procesuiranja teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih na području bivše Jugoslavije nakon 1991. Sud je bio nadležan za četiri skupine kaznenih djela: teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949., kršenja zakona i običaja ratovanja, genocid i zločine protiv čovječnosti. Teške povrede Ženevskih konvencija uključivale su djela poput namjernog ubijanja, mučenja, nečovječnog postupanja i nezakonitog deportiranja civila. ICTY je imao važnu ulogu u razvoju međunarodnog kaznenog prava i potvrdi individualne kaznene odgovornosti za ratne zločine.

49. Međunarodni kazneni sud u Haagu – za koja djela sudi

Međunarodni kazneni sud u Haagu (ICC) osnovan je Rimskim statutom iz 1998., koji je stupio na snagu 2002. godine. Sud je stalni međunarodni kazneni sud nadležan za najteže međunarodne zločine. Sudi za: genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločin agresije. Sud djeluje prema načelu komplementarnosti, što znači da je nadležan samo kada države nisu voljne ili sposobne same provesti kazneni postupak. Sjedište Suda nalazi se u Haagu u Nizozemskoj.

50. Međunarodni kazneni sud – koja kaznena djela

Međunarodni kazneni sud prema Rimskom statutu iz 1998. nadležan je za četiri temeljna međunarodna kaznena djela: genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločin agresije. Genocid obuhvaća djela usmjerena na uništenje nacionalne, etničke, rasne ili vjerske skupine. Zločini protiv čovječnosti uključuju širok ili sustavan napad protiv civilnog stanovništva poput ubojstava, mučenja i deportacija. Ratni zločini predstavljaju teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava tijekom oružanih sukoba. Zločin agresije odnosi se na nezakonitu uporabu oružane sile protiv suvereniteta ili teritorijalne cjelovitosti druge države.

51. Definicija genocida, dokumenti, pet djela genocida, opća i posebna definicija, individualna odgovornost

Genocid je jedan od najtežih međunarodnih zločina i definiran je Konvencijom o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. te Rimskim statutom Međunarodnog kaznenog suda iz 1998. Genocid označava određena djela počinjena s namjerom da se potpuno ili djelomično uništi neka nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina kao takva. Opća definicija odnosi se na namjeru uništenja zaštićene skupine, dok posebna definicija uključuje posebnu genocidnu namjeru odnosno dolus specialis. Pet djela koja mogu činiti genocid su: ubijanje članova skupine, nanošenje teških tjelesnih ili duševnih ozljeda članovima skupine, namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima koji vode njezinu uništenju, mjere usmjerene na sprječavanje rađanja unutar skupine i prisilno premještanje djece iz jedne skupine u drugu. Za genocid postoji individualna kaznena odgovornost pojedinca neovisno o službenom položaju osobe.

52. Pojedinaac u međunarodnom pravu – pred koje organe može izaći

Pojedinaac danas u međunarodnom pravu više nije samo objekt nego i djelomični subjekt međunarodnog prava jer može ostvarivati određena prava i odgovarati za međunarodne zločine. Pojedinaac može izaći pred različita međunarodna tijela za zaštitu ljudskih prava i međunarodne sudove. U Europi se može obratiti Europskom sudu za ljudska prava prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima iz 1950. U sustavu UN-a može podnositi predstavke odborima poput Odbora za ljudska prava ako je država prihvatila odgovarajući fakultativni protokol. U Americi pojedinci mogu ostvarivati zaštitu pred Interameričkim sudom za ljudska prava. Također, pojedinci mogu biti optuženi pred međunarodnim kaznenim sudovima poput Međunarodnog kaznenog suda u Haagu.

53. Sastav i nadležnost Međunarodnog suda pravde

Međunarodni sud pravde glavni je sudski organ Ujedinjenih naroda i osnovan je Poveljom UN-a 1945. godine. Sjedište mu je u Haagu. Sud se sastoji od 15 sudaca koje biraju Opća skupština i Vijeće sigurnosti UN-a na mandat od devet godina, uz mogućnost ponovnog izbora. Suci moraju biti osobe visokog moralnog ugleda i stručnjaci za međunarodno pravo, a ne mogu biti dva suca iste države. Glavna nadležnost Suda je rješavanje sporova između država i davanje savjetodavnih mišljenja međunarodnim organizacijama i tijelima UN-a. Samo države mogu biti stranke u postupku pred Sudom. Nadležnost Suda temelji se na pristanku država, koji može biti dan posebnim sporazumom, ugovornom klauzulom ili jednostranom izjavom o prihvatanju obvezne nadležnosti. Sud primjenjuje međunarodne ugovore, međunarodno običajno pravo, opća načela prava te kao pomoćna sredstva sudsku praksu i pravnu doktrinu.

54. Sudski organi u međunarodnoj zajednici

Sudski organi u međunarodnoj zajednici služe mirnom rješavanju međunarodnih sporova, zaštiti ljudskih prava i kažnjavanju najtežih međunarodnih zločina. Najvažniji univerzalni sudski organ je Međunarodni sud pravde (ICJ), osnovan Poveljom UN-a 1945., koji rješava sporove između država i daje savjetodavna mišljenja. Za međunarodno kazneno pravo važan je Međunarodni kazneni sud (ICC), osnovan Rimskim statutom 1998., koji sudi pojedincima za genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i agresiju. Postojali su i ad hoc sudovi poput Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) iz 1993. i Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu (ICTR) iz 1994. U Europi važnu ulogu ima Europski sud za ljudska prava osnovan na temelju Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava iz 1950., dok u pravu mora djeluje Međunarodni sud za pravo mora osnovan Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1982. godine. Sudski organi mogu biti univerzalni ili regionalni, stalni ili privremeni.

55. Razredi diplomatskih predstavnika prema Bečkoj konvenciji i kome se daju akreditivi

Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961. razlikuje tri razreda šefova diplomatskih misija. Prvi razred čine veleposlanici i nunciji koji se akreditiraju kod šefa države. Drugi razred čine poslanici, ministri i internunciji koji se također akreditiraju kod šefa države. Treći razred čine otpravnici poslova koji se akreditiraju kod ministra vanjskih poslova države primateljice. Razlika između razreda uglavnom je ceremonijalne prirode i ne utječe na opseg diplomatskih povlastica i imuniteta.

56. Diplomatski zastupnici i diplomatski agent

Diplomatski zastupnici su osobe koje predstavljaju državu pošiljateljicu u državi primateljici i obavljaju diplomatske funkcije. Prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima iz 1961., diplomatski agent je šef diplomatske misije ili član diplomatskog osoblja misije. Diplomatski agent uživa diplomatske povlastice i imunitete kako bi mogao neovisno obavljati svoje funkcije. Njegove osnovne funkcije uključuju predstavljanje države, zaštitu interesa države i njezinih državljana, pregovaranje s državom primateljicom te izvješćivanje o stanju u državi primateljici.

57. Članovi diplomatske misije

Članovi diplomatske misije prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima iz 1961. dijele se na: diplomatsko osoblje, administrativno i tehničko osoblje te poslužno osoblje. Diplomatsko osoblje čine diplomatski agenti koji obavljaju diplomatske funkcije poput veleposlanika, savjetnika i tajnika. Administrativno i tehničko osoblje obavlja administrativne, tehničke i uredske poslove za misiju. Poslužno osoblje obavlja pomoćne poslove poput održavanja i posluge. Opseg povlastica i imuniteta razlikuje se ovisno o kategoriji osoblja, pri čemu diplomatski agenti uživaju najširi imunitet.

58. Otpravnik poslova ad interim i razlika od otpravnika poslova

Otpravnik poslova ad interim je osoba koja privremeno vodi diplomatsku misiju kada je mjesto šefa misije upražnjeno ili kada je šef misije odsutan ili spriječen obavljati dužnost. Njega obično određuje šef misije ili ministarstvo vanjskih poslova države pošiljateljice. Za razliku od toga, otpravnik poslova kao poseban razred šefa misije trajno je imenovani šef diplomatske misije trećeg razreda prema Bečkoj konvenciji iz 1961. i akreditiran je kod ministra vanjskih poslova države primateljice. Dakle, otpravnik poslova ad interim ima privremenu funkciju, dok je otpravnik poslova stalni šef misije nižeg ranga.

59. Stupanje na dužnost, agremen, odlazak, opozivno pismo, stupanje šefa misije na funkciju

Prije imenovanja šefa diplomatske misije država pošiljateljica mora zatražiti suglasnost države primateljice, koja se naziva agremen. Država primateljica nije dužna obrazložiti odbijanje agremana. Nakon dobivanja agremana šef misije imenuje se i upućuje u državu primateljicu. Na funkciju formalno stupa predajom vjerodajnica odnosno akreditiva šefu države primateljice ili, kod otpravnika poslova, ministru vanjskih poslova. Odlazak šefa misije može nastupiti istekom mandata, opozivom od strane države pošiljateljice, prekidom diplomatskih odnosa ili proglašenjem osobe non grata. Opozivno pismo je dokument kojim država pošiljateljica obavještava državu primateljicu da opoziva šefa misije.

60. Što je akreditiv

Akreditiv odnosno vjerodajnica je službena isprava koju izdaje šef države pošiljateljice i kojom potvrđuje da određena osoba ima ovlast predstavljati državu kao šef diplomatske misije. Akreditiv se predaje šefu države primateljice prilikom stupanja na dužnost veleposlanika ili drugog šefa misije. Predaja akreditiva označava formalni početak obavljanja diplomatske funkcije. Institut akreditiva uređen je Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961.

61. Diplomatski kurir i diplomatska valiza

Diplomatski kurir je osoba ovlaštena za prijenos diplomatske pošte između države pošiljateljice i njezine diplomatske misije. Diplomatski kurir uživa osobnu nepovredivost tijekom obavljanja dužnosti i ne može biti uhićen ni zadržan. Diplomatska valiza je paket ili spremnik koji sadrži službenu diplomatsku korespondenciju i dokumente. Prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima iz 1961. diplomatska valiza ne smije se otvarati niti zadržavati. Mora biti vidljivo označena i smije sadržavati samo službene predmete i dokumente.

62. Doyen diplomatskog zbora

Doyen diplomatskog zbora je najstariji šef diplomatske misije prema vremenu stupanja na dužnost u određenoj državi. Njegova funkcija uglavnom je ceremonijalna i protokolarna. Doyen predstavlja diplomatski zbor u odnosima s vlastima države primateljice u pitanjima zajedničkog interesa diplomatskog zbora te predsjedava određenim ceremonijalnim skupovima diplomatskog zbora. U mnogim katoličkim državama po običaju je papinski nuncij automatski doyen bez obzira na datum stupanja na dužnost. U Republici Hrvatskoj doyen se određuje prema načelu prvenstva odnosno prema vremenu predaje vjerodajnica, osim ako vrijedi poseban običaj za nuncija.

63. Kazneni i građanski imunitet diplomatskih zastupnika, ad hoc diplomacija i specijalne misije

Diplomatski zastupnici prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima iz 1961. uživaju potpuni kazneni imunitet od jurisdikcije države primateljice, što znači da protiv njih ne može biti vođen kazneni postupak. Građanski i upravni imunitet također postoji, ali uz određene iznimke, primjerice za privatne nekretnine ili profesionalne djelatnosti izvan službene funkcije. Imuniteti postoje radi nesmetanog obavljanja diplomatskih funkcija, a ne radi osobne koristi pojedinca. Ako diplomatski agent zloupotrebljava povlastice, država primateljica može ga proglasiti personom non grata. Ad hoc diplomacija odnosi se na privremene diplomatske kontakte i pregovore između država za određeno pitanje ili zadatak. Specijalne misije uređene su Konvencijom o specijalnim misijama iz 1969. i predstavljaju privremene misije koje jedna država šalje drugoj radi obavljanja posebnih zadataka uz suglasnost države primateljice.

64. Nositelj povlastica, diplomatske povlastice, prekoračenje povlastica, razlika između službenika i diplomatskog agenta

Nositelj diplomatskih povlastica i imuniteta u biti je država pošiljateljica, a ne pojedinac osobno, jer su povlastice dane radi učinkovitog obavljanja funkcija diplomatske misije. Temeljni dokument koji uređuje diplomatske povlastice i imunitete je Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961. Ako diplomatski službenik zloupotrebljava ili prekorači svoje povlastice, država primateljica može zatražiti njegovo povlačenje ili ga proglasiti personom non grata. Razlika između izuzeća od sudbenosti službenika i diplomatskog agenta jest u opsegu zaštite. Diplomatski agent uživa gotovo potpuni kazneni i široki građanski imunitet, dok službenici administrativnog i tehničkog osoblja imaju uži opseg imuniteta, često ograničen na radnje poduzete u okviru službene dužnosti. Diplomatski imunitet ne znači da osoba nije odgovorna za svoja djela, nego samo da joj ne može suditi država primateljica dok traje funkcija.

65. Što su specijalne misije, vrste i konvencije

Specijalne misije su privremene misije koje jedna država šalje drugoj državi uz njezin pristanak radi obavljanja određenog posebnog zadatka ili pregovora. One predstavljaju oblik ad hoc diplomacije i razlikuju se od stalnih diplomatskih misija jer imaju privremeni karakter i ograničen mandat. Specijalne misije mogu biti političke, pregovaračke, ceremonijalne, vojne ili tehničke prirode, a uključuju primjerice državna izaslanstva za pregovore, sudjelovanje na međunarodnim ceremonijama ili posebne diplomatske zadatke. Temeljni međunarodni dokument je Konvencija o specijalnim misijama iz 1969. godine. Članovi specijalnih misija uživaju određene povlastice i imunitete potrebne za obavljanje funkcija, slično diplomatskim predstavnicima, ali samo za vrijeme trajanja misije.

66. Konzuli, stupanje na dužnost, patentno pismo, egzekvatura, podjele, povlastice, razlika od diplomata

Konzuli su državni predstavnici koji prvenstveno štite interese svoje države i njezinih državljana u inozemstvu, posebno u gospodarskim, trgovačkim, administrativnim i pravnim pitanjima. Njihov položaj uređen je Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima iz 1963. Konzuli stupaju na dužnost tako da država pošiljateljica izda patentno pismo kojim potvrđuje imenovanje konzula, a država primateljica izdaje egzekvaturu, odnosno odobrenje za obavljanje konzularnih funkcija. Bez egzekvature konzul ne može službeno djelovati. Konzuli se dijele na karijerne i počasne konzule. Prema Bečkoj konvenciji postoje četiri razreda konzula: generalni konzuli, konzuli, vicekonzuli i konzularni agenti. Konzularne funkcije uključuju zaštitu državljana, izdavanje putnih isprava i viza, pomoć brodovima i zrakoplovima te razvoj gospodarskih odnosa. Razlika između konzula i diplomata je u tome što diplomati predstavljaju državu u političkim odnosima i uživaju šire povlastice i potpuni kazneni imunitet, dok konzuli uglavnom obavljaju upravne i zaštitne funkcije te imaju funkcionalni imunitet samo za službene radnje.

67. Međunarodni službenici, konvencije o povlasticama i imunitetima, tri ugovora

Međunarodni službenici su osobe koje rade za međunarodne organizacije i djeluju neovisno o državama članicama. Oni ne predstavljaju svoje države nego međunarodnu organizaciju u kojoj djeluju. Njihov položaj temelji se na doktrini funkcionalne nužnosti, prema kojoj uživaju onaj stupanj povlastica i imuniteta koji je potreban za neovisno obavljanje funkcija. Važni međunarodni dokumenti su Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda iz 1946. i Konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova UN-a iz 1947. Uz njih su važni i posebni ugovori pojedinih međunarodnih organizacija koji uređuju status službenika. Povlastice i imuniteti međunarodnih službenika uključuju imunitet od sudbenosti za službene radnje, nepovredivost službenih dokumenata i određene porezne olakšice.

68. Predstavljanje države u međunarodnim organizacijama, konvencija, vrste povlastica i imuniteta međunarodnih službenika

Predstavljanje država u odnosima s međunarodnim organizacijama uređeno je Bečkom konvencijom o predstavljanju država u njihovim odnosima s međunarodnim organizacijama univerzalnog karaktera iz 1975. Države pri međunarodnim organizacijama osnivaju stalne misije koje predstavljaju državu i održavaju veze s organizacijom. U praksi se kod međunarodnih službenika razlikuju različite vrste povlastica i imuniteta: osobni imuniteti, funkcionalni imuniteti, porezne povlastice, nepovredivost prostorija i arhiva te sloboda komunikacije. Najvažniji je funkcionalni imunitet, koji štiti službenike za radnje poduzete u okviru službenih dužnosti. Opseg povlastica ovisi o položaju osobe unutar organizacije i pravilima konkretne međunarodne organizacije.

69. Opći i posebni (funkcionalni) imunitet, diplomatski zastupnici

Opći odnosno osobni imunitet znači potpuni imunitet od kaznene, građanske i upravne jurisdikcije strane države za vrijeme obavljanja funkcije. Takav imunitet imaju diplomatski zastupnici prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima iz 1961. godine. Posebni odnosno funkcionalni imunitet odnosi se samo na službene radnje poduzete u okviru obavljanja dužnosti i traje i nakon prestanka funkcije za te radnje. Funkcionalni imunitet imaju primjerice konzuli i međunarodni službenici. Glavna razlika je što osobni imunitet štiti osobu u gotovo svim situacijama tijekom trajanja funkcije, dok funkcionalni imunitet štiti samo službene radnje povezane s obavljanjem dužnosti.

70. Doktrina funkcionalne nužnosti

Doktrina funkcionalne nužnosti temeljno je načelo međunarodnog prava prema kojem međunarodne organizacije, diplomatski predstavnici i međunarodni službenici imaju samo one povlastice i imunitete koji su nužni za učinkovito i neovisno obavljanje njihovih funkcija. Ta doktrina posebno je važna za međunarodne organizacije i njihove službenike. Povlastice i imuniteti nisu osobna privilegija pojedinca, nego sredstvo za osiguranje nesmetanog djelovanja međunarodnih institucija. Na toj doktrini temelje se Konvencija o povlasticama i imunitetima UN-a iz 1946. i brojni drugi međunarodni ugovori.

71. Ius legationis

Ius legationis odnosno pravo poslanstva označava pravo države da šalje i prima diplomatske predstavnike. To je jedno od temeljnih prava suverenih država u međunarodnom pravu. Aktivno pravo poslanstva znači pravo države da šalje diplomatske predstavnike drugim državama, dok pasivno pravo poslanstva znači pravo da prima strane diplomatske predstavnike. To pravo proizlazi iz suverenosti države i temelj je diplomatskih odnosa među državama. Pravila o ostvarivanju tog prava uređena su Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961.

72. Pravne činjenice

Pravne činjenice u međunarodnom pravu su događaji ili ljudske radnje koje proizvode pravne učinke odnosno stvaraju, mijenjaju ili ukidaju međunarodnopravne odnose. One mogu biti prirodni događaji, poput promjena riječnog toka ili nastanka novih otoka, ali i ljudske radnje poput sklapanja ugovora, priznanja države ili jednostranih izjava država. Pravne činjenice mogu biti dopuštene ili protupravne, a njihov nastanak može dovesti do nastanka međunarodnih prava i obveza.

73. Četiri uvjeta, nepodoban objekt, jednostrani pravni poslovi, obećanje, dokument KPM-a

Za valjanost međunarodnopravnog posla moraju postojati određeni uvjeti: sposobnost subjekta, valjana volja, dopušten i moguć objekt te poštivanje propisanog oblika ako je potreban. Objekt je nepodoban kada je pravno ili fizički nemoguć ili protivan međunarodnom pravu. Jednostrani pravni poslovi su jednostrane izjave volje države koje mogu stvarati međunarodnopravne obveze bez potrebe prihvata druge strane. Primjer jednostranog obećanja je izjava Egipta vezana uz režim Sueskog prokopa nakon Carigradske konvencije iz 1888. Komisija za međunarodno pravo (KPM) bavila se materijom jednostranih pravnih akata država, a važan rezultat rada Komisije su Smjernice o jednostranim izjavama država koje mogu stvarati pravne obveze iz 2006. godine.

74. Jednostrani pravni poslovi – skupine i primjeri

Jednostrani pravni poslovi država mogu se podijeliti na: priznanje, protest, odricanje, notifikaciju i obećanje. Priznanje znači prihvaćanje određene pravne situacije, protest je protivljenje određenom pravnom zahtjevu ili ponašanju, odricanje znači napuštanje određenog prava, notifikacija je službena obavijest o određenoj činjenici ili aktu, dok obećanje predstavlja jednostranu izjavu kojom država preuzima obvezu prema drugim subjektima međunarodnog prava. Primjer obećanja često se povezuje s egipatskim izjavama vezanim uz režim Sueskog prokopa nakon Carigradske konvencije iz 1888. Jednostrani akti mogu imati obvezujući učinak ako postoji jasna namjera države da se obveže.

75. Kada je notifikacija obavezna, okupacija kao mješoviti akt

Notifikacija je obavezna kada međunarodno pravo ili međunarodni ugovor zahtijevaju službeno obavješćavanje drugih država ili međunarodnih organizacija o određenim činjenicama, odlukama ili pravnim aktima. Primjeri su obavijesti o ratnom stanju, sukcesiji ugovora ili proglašenju određenih morskih pojaseva. Okupacija se smatra mješovitim međunarodnopravnim aktom jer sadrži i činjenični i pravni element. Potrebno je stvarno zaposjedanje teritorija koji nije pod suverenitetom druge države te istodobno namjera države da taj teritorij stavi pod svoju vlast. Dakle, nije dovoljna samo fizička prisutnost nego i pravna volja za stjecanjem suverenosti.

76. Vrste ugovora, kriteriji podjele, razlika mnogostranih i višestranih, gentleman's agreement, oblik ugovora

Međunarodni ugovori mogu se dijeliti prema različitim kriterijima: prema broju stranaka na dvostrane i mnogostrane, prema sadržaju na političke, gospodarske, vojne i tehničke, prema trajanju na privremene i trajne te prema otvorenosti na otvorene i zatvorene ugovore. Mnogostrani odnosno višestrani ugovori uključuju više država stranaka, dok dvostrani uključuju samo dvije države. U praksi se pojmovi mnogostrani i višestrani uglavnom koriste kao sinonimi. Gentleman's agreement označava politički sporazum koji nema pravno obvezujući karakter nego se temelji na političkom povjerenju i dobroj volji stranaka. Oblik međunarodnog ugovora može biti pisani ili usmeni, iako su danas gotovo svi važni međunarodni ugovori sklopljeni u pisanom obliku. Temeljni dokument koji uređuje pravo međunarodnih ugovora je Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. godine.

77. Načini postanka međunarodnih ugovora, razlike, složeni i jednostavni postupak

Međunarodni ugovori mogu nastati jednostavnim ili složenim postupkom sklapanja. Jednostavni postupak postoji kada države izraze pristanak da budu vezane samim potpisom ili razmjenom nota i tada

ugovor odmah nastaje bez dodatnih unutarnjih postupaka. Kod jednostavnog postupka često se razmjenjuju diplomatske note ili pisma. Složeni postupak sastoji se od više faza: pregovora, usvajanja teksta, autentifikacije, potpisivanja, ratifikacije te stupanja na snagu. Glavna razlika između jednostavnog i složenog postupka jest u tome što kod složenog postupka sam potpis nije dovoljan za konačan pristanak države nego je potrebna ratifikacija ili drugi oblik potvrde. Ova pitanja uređuje Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora iz 1969.

78. Tko ne treba punomoć za sklapanje ugovora

Prema Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. određene osobe po svojoj funkciji ne trebaju posebnu punomoć za predstavljanje države pri sklapanju međunarodnih ugovora. To su: šef države, predsjednik vlade i ministar vanjskih poslova za sve radnje vezane uz sklapanje ugovora. Šefovi diplomatskih misija ne trebaju punomoć za usvajanje teksta ugovora između države pošiljateljice i države primateljice, dok predstavnici država pri međunarodnim konferencijama ili organizacijama ne trebaju punomoć za usvajanje teksta ugovora u tim tijelima.

79. Tri načina autentifikacije

Autentifikacija označava postupak kojim se potvrđuje da je tekst ugovora konačan i vjerodostojan. Prema Bečkoj konvenciji iz 1969. autentifikacija se može izvršiti na tri osnovna načina: potpisivanjem teksta ugovora, parafiranjem teksta ugovora ili na način određen samim ugovorom ili sporazumom država sudionica pregovora. Parafiranje znači stavljanje inicijala ovlaštenih predstavnika na tekst ugovora radi potvrde njegove konačnosti prije formalnog potpisivanja.

80. Ratifikacija, potpisivanje, prihvrat i odobrenje

Ratifikacija je međunarodnopravni čin kojim država konačno potvrđuje svoj pristanak da bude vezana međunarodnim ugovorom nakon potpisivanja. Potrebna je kada sam ugovor to predviđa, kada su države tako dogovorile ili kada iz punomoći predstavnika proizlazi da potpis nije konačan. Potpisivanje je dovoljno kada ugovor predviđa da će potpis sam po sebi izražavati konačan pristanak države. Prihvrat i odobrenje imaju isto pravno značenje kao ratifikacija i koriste se kada unutarnje pravo države ne koristi izraz ratifikacija. Obvezna ratifikacija obično postoji kod važnijih političkih, vojnih ili teritorijalnih ugovora te kada to zahtijeva ustavno pravo države. Ova materija uređena je Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora iz 1969.

81. Prigovor rezervi, rok, pravila rezervi, što ako ugovor ništa ne govori

Rezerva je jednostrana izjava države kojom ona želi isključiti ili izmijeniti pravni učinak određenih odredbi ugovora u njihovoj primjeni na tu državu. Prema Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora iz 1969., druga država može staviti prigovor rezervi, a rok za prigovor je 12 mjeseci od primitka obavijesti o rezervi ili do trenutka izražavanja pristanka da bude vezana ugovorom ako je to kasnije. Rezerva nije dopuštena ako je zabranjena ugovorom, ako ugovor dopušta samo određene rezerve među kojima ta rezerva nije navedena ili ako je nespojiva s ciljem i svrhom ugovora. Ako ugovor ništa ne govori o rezervama, primjenjuju se pravila Bečke konvencije, pa su rezerve dopuštene osim ako su protivne cilju i svrsi ugovora.

82. Registracija ugovora i sankcija za neregistrirani ugovor

Prema članku 102. Povelje Ujedinjenih naroda iz 1945. svi međunarodni ugovori koje sklope države članice trebaju biti registrirani pri Tajništvu UN-a i objavljeni. Cilj registracije je osigurati javnost međunarodnih obveza i spriječiti tajnu diplomaciju. Sankcija za neregistrirani ugovor nije njegova ništetnost, nego činjenica da se nijedna stranka ne može pozivati na takav ugovor pred organima Ujedinjenih naroda, uključujući Međunarodni sud pravde.

83. Pristanak države da bude vezana ugovorom, stupanje na snagu, djelovanje prije stupanja na snagu

Država može dati pristanak da bude vezana međunarodnim ugovorom na više načina: potpisom, ratifikacijom, prihvatom, odobrenjem ili pristupom ugovoru. To uređuje Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. Ugovor stupa na snagu na način i na datum predviđen samim ugovorom ili sporazumom država ugovornica. Ako ugovor ne određuje drukčije, stupa na snagu kada sve države pregovarateljice izraze pristanak da budu vezane. Ugovor može imati određeno djelovanje i prije formalnog stupanja na snagu, posebno kroz privremenu primjenu ugovora ili obvezu država da se suzdrže od radnji koje bi osujetile cilj i svrhu ugovora nakon njegova potpisivanja.

84. Djelovanje ugovora prema strankama i trećim državama

Temeljno pravilo međunarodnog ugovornog prava jest *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, što znači da ugovori ne stvaraju ni prava ni obveze za treće države bez njihova pristanka. To pravilo sadržano je u Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. Iznimno, ugovor može stvarati obveze za treću državu ako ona na to izričito pristane u pisanom obliku. Ugovor može stvarati prava za treću državu ako je to namjera stranaka ugovora i ako treća država na to pristane ili se tome ne protivi. Također, neka pravila sadržana u ugovorima mogu postati međunarodno običajno pravo pa tada obvezuju i države koje nisu stranke ugovora.

85. Djelovanje ugovora dok još nije na snazi

Iako ugovor formalno još nije stupio na snagu, države koje su ga potpisale imaju određene obveze. Prema Bečkoj konvenciji iz 1969., država je dužna suzdržati se od radnji koje bi osujetile cilj i svrhu ugovora nakon što ga je potpisala ili izrazila namjeru da postane stranka ugovora. Osim toga, države mogu dogovoriti privremenu primjenu ugovora prije njegova formalnog stupanja na snagu. Takva privremena primjena proizvodi pravne učinke kao da je ugovor već na snazi.

86. Vrste i prestanak ugovora, podjele i primjer

Međunarodni ugovori mogu se dijeliti prema broju stranaka na dvostrane i mnogostrane, prema sadržaju na političke, gospodarske, vojne i tehničke, prema trajanju na privremene i trajne te prema mogućnosti pristupa na otvorene i zatvorene ugovore. Primjer mnogostranog ugovora je Povelja UN-a iz 1945., dok je primjer dvostranog ugovora ugovor o granici između dviju država. Prestanak ugovora može nastupiti sporazumom stranaka, istekom vremena na koje je ugovor sklopljen, izvršenjem ugovora, otkazom, povredom ugovora, nemogućnošću izvršenja ili bitnom promjenom okolnosti prema načelu *rebus sic stantibus*. Pravila o prestanku uređena su Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora iz 1969.

87. Uglava

Uglava je uvodni dio međunarodnog ugovora u kojem se navode ugovorne strane, razlozi sklapanja ugovora i osnovni ciljevi koje države žele postići. U uglavi se često ističu načela, politički motivi i opće namjere stranaka. Iako uglava obično ne sadržava konkretne obveze, važna je za tumačenje ugovora jer pomaže utvrditi cilj i svrhu ugovora. Prema Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora iz 1969., pri tumačenju ugovora uzima se u obzir i njegova uglava.

88. Međunarodne organizacije u međunarodnom pravu i ius contrahendi

Međunarodne organizacije su trajna udruženja država osnovana međunarodnim ugovorom radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. One imaju međunarodnopravnu osobnost, što znači da mogu imati prava i obveze u međunarodnom pravu. Jedno od važnih prava međunarodnih organizacija jest ius contrahendi odnosno sposobnost sklapanja međunarodnih ugovora. Da organizacija ima ius contrahendi vidi se iz njezina osnivačkog akta, prakse organizacije i međunarodnog priznanja njezine pravne osobnosti. Primjer je Organizacija Ujedinjenih naroda koja sklapa međunarodne sporazume s državama

i drugim organizacijama. Važan dokument je Bečka konvencija o pravu ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija iz 1986. godine.

89. Od čega se sastoji Svjetska banka

Svjetska banka je skupina međunarodnih financijskih institucija osnovanih radi gospodarskog razvoja i pomoći državama, posebno državama u razvoju. Nastala je nakon Konferencije u Bretton Woodsu 1944. godine. Skupinu Svjetske banke čini pet glavnih institucija: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Multilateralna agencija za jamstvo investicija (MIGA) i Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID). Najvažnije funkcije Svjetske banke su financiranje razvoja, smanjenje siromaštva i pružanje tehničke pomoći državama članicama.

90. Četiri kriterija za primanje država u međunarodnu organizaciju, razlika MO i sličnih oblika

Za primitak države u međunarodnu organizaciju obično se traže četiri osnovna kriterija: da je subjekt država, da prihvaća ciljeve i obveze organizacije, da je sposobna izvršavati te obveze te da odluku o primitku donesu nadležni organi organizacije prema pravilima osnivačkog akta. Primjerice, prema Povelji UN-a iz 1945., članstvo u UN-u otvoreno je miroljubivim državama koje prihvaćaju obveze iz Povelje. Međunarodne organizacije razlikuju se od drugih oblika međunarodne suradnje po tome što imaju trajne organe, međunarodnopravnu osobnost, osnivački ugovor i stalnu institucionalnu strukturu. Za razliku od njih, međunarodne konferencije ili savezi država često nemaju trajne organe ni vlastitu pravnu osobnost.

91. Preteče i osnivanje UN-a, Sveta Alijansa

Preteče Ujedinjenih naroda bili su različiti pokušaji organiziranja međunarodne suradnje radi očuvanja mira, posebno nakon Napoleonskih ratova i Prvog svjetskog rata. Sveta Alijansa osnovana je 1815. nakon Bečkog kongresa, a činile su je Rusija, Austrija i Pruska, dok se kasnije povezuje i sa sustavom pet velikih sila Europe. Cilj joj je bio očuvanje monarhijskog poretka i ravnoteže snaga u Europi. Važna preteča UN-a bila je i Liga naroda osnovana nakon Prvog svjetskog rata. Ujedinjeni narodi službeno su osnovani Poveljom UN-a potpisanom u San Franciscu 1945., a organizacija je nastala radi održavanja međunarodnog mira i sigurnosti, razvoja prijateljskih odnosa među državama i međunarodne suradnje.

92. Liga naroda

Liga naroda osnovana je nakon Prvog svjetskog rata na temelju Versailleskog mirovnog sustava 1919. godine, a formalno je počela djelovati 1920. Njezin cilj bio je očuvanje međunarodnog mira, sprječavanje ratova i razvoj međunarodne suradnje. Liga je imala Skupštinu, Vijeće i Stalni tajništvo, a uz nju je djelovao i Stalni sud međunarodne pravde. Glavni nedostaci bili su nepostojanje univerzalnog članstva, osobito izostanak SAD-a, te nedostatak učinkovitih mehanizama prisile. Liga nije uspjela spriječiti agresije 1930-ih godina i izbijanje Drugog svjetskog rata, pa je nakon osnivanja UN-a formalno prestala postojati 1946. godine.

93. Dokumenti za nastanak UN-a 1941.–1945.

Nastanku Ujedinjenih naroda prethodio je niz važnih međunarodnih dokumenata i konferencija tijekom Drugog svjetskog rata. Među njima su Atlantska povelja iz 1941., Deklaracija Ujedinjenih naroda iz 1942., Moskovska deklaracija iz 1943., Teheranska konferencija 1943., Dumbarton Oaks konferencija 1944. i Konferencija u Jalti 1945. Završni korak bila je Konferencija u San Franciscu 1945. na kojoj je donesena i potpisana Povelja Ujedinjenih naroda. Ti dokumenti i konferencije postupno su oblikovali strukturu, ciljeve i sustav buduće organizacije.

94. Atlantska povelja

Atlantska povelja donesena je 1941. godine kao zajednička izjava američkog predsjednika Franklina Roosevelta i britanskog premijera Winstona Churchilla tijekom Drugog svjetskog rata. Iako nije bila formalni međunarodni ugovor, imala je veliko političko značenje za razvoj međunarodnih odnosa i stvaranje UN-a. Povelja je sadržavala načela poput zabrane teritorijalnih osvajanja, prava naroda na samoodređenje, slobode plovidbe, međunarodne gospodarske suradnje i uspostave trajnog sustava kolektivne sigurnosti. Smatra se jednim od ključnih političkih temelja buduće Povelje UN-a.

95. Dumbarton Oaks i nacrt Povelje

Na konferenciji u Dumbarton Oaksu 1944. godine predstavnici SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Sovjetskog Saveza i Kine raspravljali su o budućoj međunarodnoj organizaciji koja će nakon rata održavati međunarodni mir i sigurnost. Na toj konferenciji izrađen je nacrt buduće Povelje Ujedinjenih naroda i postavljeni su temelji strukture UN-a, uključujući Opću skupštinu, Vijeće sigurnosti, Međunarodni sud pravde i Tajništvo. Nisu bila konačno riješena pitanja glasovanja u Vijeću sigurnosti, što je naknadno dogovoreno na konferenciji u Jalti 1945.

96. San Francisco

Konferencija u San Franciscu održana je 1945. godine i predstavlja završni korak u osnivanju Ujedinjenih naroda. Na konferenciji su sudjelovale 50 država koje su raspravljale i usvojile konačni tekst Povelje Ujedinjenih naroda. Povelja je potpisana 26. lipnja 1945., a stupila je na snagu 24. listopada 1945., što se danas obilježava kao Dan Ujedinjenih naroda. Konferencija je formalno uspostavila organizaciju UN-a i njezine glavne organe.

97. Tri vrste organa unutar UN-a

Unutar Ujedinjenih naroda razlikuju se glavne vrste organa: glavni organi, pomoćni odnosno pobočni organi i specijalizirane ustanove povezane s UN-om. Glavni organi UN-a prema Povelji UN-a iz 1945. su Opća skupština, Vijeće sigurnosti, Gospodarsko i socijalno vijeće, Međunarodni sud pravde, Tajništvo i nekadašnje Starateljsko vijeće. Pomoćni organi osnivaju se radi obavljanja posebnih zadataka, primjerice UNICEF ili UNHCR. Specijalizirane ustanove su samostalne međunarodne organizacije povezane sporazumima s UN-om.

98. Specijalizirane ustanove, nastanak, primjeri, pomorstvo, značenje

Specijalizirana ustanova je međunarodna organizacija osnovana međunarodnim ugovorom koja ima široke međunarodne odgovornosti u određenom stručnom području te je povezana s UN-om posebnim sporazumom. Da bi organizacija postala specijalizirana ustanova, mora sklopiti sporazum s Ujedinjenim narodima prema člancima 57. i 63. Povelje UN-a iz 1945. Primjeri specijaliziranih ustanova su UNESCO, WHO, FAO, ILO, IMF i Svjetska banka. Specijalizirana ustanova koja se bavi pitanjima pomorstva je Međunarodna pomorska organizacija (IMO). Pobočni organi razlikuju se od specijaliziranih ustanova jer nemaju zasebnu međunarodnopravnu osobnost neovisnu o UN-u.

99. Kako nastaju specijalizirane ustanove i što koordinira njihov rad

Specijalizirane ustanove nastaju međunarodnim ugovorima između država i stječu status specijalizirane ustanove sklapanjem sporazuma s Ujedinjenim narodima. Njihov odnos prema UN-u uređen je Poveljom UN-a iz 1945., posebno člancima 57. i 63. Rad specijaliziranih ustanova koordinira Gospodarsko i socijalno vijeće UN-a (ECOSOC). Primjeri specijaliziranih ustanova su UNESCO, WHO, FAO, ILO, IMF, ICAO, UPU, WMO, IMO i Svjetska banka. Svaka ustanova djeluje u određenom stručnom području, ali surađuje s UN-om radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva međunarodne suradnje.

100. Druge “grane” UN-a, IAEA, MOR i tripartitna struktura

Uz specijalizirane ustanove postoje i druge organizacije i tijela povezana s UN-om, poput Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), koja formalno nije specijalizirana ustanova, ali je povezana sporazumom s UN-om i bavi se miroljubivom uporabom nuklearne energije i nadzorom nuklearnih aktivnosti. Važna specijalizirana ustanova je Međunarodna organizacija rada (ILO odnosno MOR), osnovana još 1919., a kasnije povezana s UN-om. Posebnost MOR-a je tripartitna struktura, što znači da u njezinim organima ravnopravno sudjeluju predstavnici vlada, poslodavaca i radnika. Takav sustav omogućuje zajedničko donošenje međunarodnih standarda rada i socijalne politike.

101. Europske regionalne organizacije, organizacije u Africi, na Bliskom istoku i u Americi

Regionalne međunarodne organizacije su organizacije ograničene na određeno geografsko područje i služe političkoj, sigurnosnoj, gospodarskoj ili kulturnoj suradnji država određene regije. U Europi su najvažnije regionalne organizacije Vijeće Europe, Europska unija, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OEES) i NATO. U Africi je najvažnija Afrička unija, koja je naslijedila Organizaciju afričkog jedinstva, a postoje i regionalne organizacije poput ECOWAS-a. Na Bliskom istoku najvažnija je Liga arapskih država osnovana 1945. godine. U Americi je ključna Organizacija američkih država (OAS), koja okuplja države Sjeverne, Srednje i Južne Amerike radi političke i sigurnosne suradnje. Regionalne organizacije priznate su i u Povelji UN-a iz 1945., posebno u Glavi VIII.

102. Vijeće sigurnosti – sastav, odluke, Odbor vojnog štaba

Vijeće sigurnosti glavni je organ Ujedinjenih naroda odgovoran za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti prema Povelji UN-a iz 1945. Sastoji se od 15 članica: 5 stalnih članica (SAD, Rusija, Kina, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska) i 10 nestalnih članica koje bira Opća skupština na dvije godine. Vijeće sigurnosti donosi proceduralne i meritum odluke. Za proceduralne odluke potrebno je najmanje 9 glasova, dok je za meritum odluke potrebno 9 glasova uključujući suglasnost svih stalnih članica, odnosno bez njihova veta. Vijeće može donositi preporuke, obvezujuće odluke, sankcije i odobriti uporabu sile prema Glavi VII Povelje UN-a. Tijelo koje pomaže Vijeću sigurnosti u vojnim pitanjima je Odbor vojnog štaba predviđen člankom 47. Povelje UN-a.

103. Spor pred Vijećem sigurnosti, tko ga iznosi, obveznost odluka, Glava VI i VII, naknada štete

Spor ili situaciju koja može ugroziti međunarodni mir pred Vijeće sigurnosti mogu iznijeti države članice UN-a, Opća skupština, glavni tajnik UN-a, a u određenim slučajevima i države koje nisu članice UN-a. Prema Glavi VI Povelje UN-a iz 1945. Vijeće sigurnosti daje preporuke za mirno rješavanje sporova, a te preporuke uglavnom nisu pravno obvezujuće. Prema Glavi VII Vijeće sigurnosti može utvrditi postojanje prijetnje miru, povrede mira ili agresije te donositi obvezujuće odluke, uključujući gospodarske sankcije i uporabu sile. Odluke donesene prema Glavi VII obvezuju sve države članice UN-a. Pitanje naknade štete može se pojaviti kao posljedica protupravnih međunarodnih akata ili agresije, a Vijeće sigurnosti može preporučiti ili zahtijevati određene mjere vezane uz reparacije.

104. Dvostruki veto i gdje je usvojen

Dvostruki veto je posebna praksa glasovanja u Vijeću sigurnosti UN-a prema kojoj stalna članica može prvo staviti veto na odluku o tome je li pitanje proceduralne ili meritum prirode, a zatim ponovno staviti veto na samu meritum odluku. Time stalne članice dodatno proširuju mogućnost korištenja veta. Sustav veta i položaj stalnih članica dogovoreni su tijekom konferencije na Jalti odnosno Krimskoj konferenciji 1945. između SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Sovjetskog Saveza te su ugrađeni u Povelju UN-a iz 1945.

105. Regionalna raspodjela članica Vijeća sigurnosti, stalne članice i geografska preraspodjela nestalnih

Nestalne članice Vijeća sigurnosti biraju se prema načelu pravične geografske raspodjele. Od ukupno 10 nestalnih članica, mjesta su raspoređena među regionalnim skupinama: afričke države, azijsko-pacifičke države, istočnoeuropske države, latinoameričke i karipske države te zapadnoeuropske i druge države. Stalne članice Vijeća sigurnosti su SAD, Rusija, Kina, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo te imaju pravo veta. Izvorno je Vijeće sigurnosti imalo 11 članova, ali je 1965. izmjenom Povelje UN-a broj nestalnih članica povećan sa 6 na 10 radi geografske preraspodjele i veće zastupljenosti država članica.

106. Opća skupština i zasjedanja

Opća skupština glavni je raspravni i predstavnički organ Ujedinjenih naroda u kojem svaka država članica ima jedan glas. Uređena je Poveljom UN-a iz 1945. Redovita zasjedanja Opće skupštine održavaju se jednom godišnje, a mogu se sazvati i izvanredna te hitna izvanredna zasjedanja. Na redovitim zasjedanjima raspravlja se o svim pitanjima iz djelokruga UN-a, donosi se proračun, biraju se članovi drugih organa i daju preporuke državama članicama. Odluke o važnim pitanjima donose se dvotrećinskom većinom, dok se ostala pitanja donose običnom većinom prisutnih i glasujućih članica.

107. Uniting for Peace, odbori Opće skupštine, pododbori, kreativni organ

Rezolucija "Uniting for Peace" donesena je 1950. godine kako bi Opća skupština mogla djelovati kada Vijeće sigurnosti zbog veta stalnih članica nije sposobno održavati međunarodni mir i sigurnost. Prema toj rezoluciji Opća skupština može preporučiti kolektivne mjere, uključujući uporabu sile. Opća skupština ima šest glavnih odbora: za razoružanje i međunarodnu sigurnost, gospodarska i financijska pitanja, socijalna i humanitarna pitanja, posebna politička i dekolonizacijska pitanja, administrativna i proračunska pitanja te pravna pitanja. Postoje i različiti pododbori i pomoćna tijela. Opća skupština se naziva kreativnim organom jer razvija međunarodno pravo, inicira međunarodne konvencije i oblikuje nova međunarodna načela kroz svoje rezolucije i deklaracije.

108. Nadležnost – opća, supsidijarna i konkurirajuća

Opća nadležnost znači da određeni organ može raspravljati o svim pitanjima koja ulaze u područje djelovanja organizacije. Primjerice, Opća skupština UN-a ima široku opću nadležnost prema Povelji UN-a iz 1945. Supsidijarna nadležnost postoji kada jedan organ djeluje samo ako drugi organ ne djeluje ili nije sposoban djelovati. Primjer toga je djelovanje Opće skupštine prema rezoluciji Uniting for Peace kada Vijeće sigurnosti ne može djelovati zbog veta. Konkurirajuća nadležnost znači da više organa može istodobno raspravljati o istom pitanju, primjerice i Opća skupština i Vijeće sigurnosti mogu raspravljati o pitanjima međunarodnog mira i sigurnosti, iako Vijeće sigurnosti ima prvenstvo dok aktivno djeluje.

109. Trajanje zasjedanja i kada počinju

Redovita godišnja zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda počinju svake godine trećeg utorka u rujnu u sjedištu UN-a u New Yorku. Zasjedanja formalno traju cijelu godinu, iako je glavni dio rada koncentriran u prvim mjesecima zasjedanja. Osim redovitih zasjedanja mogu se sazvati posebna izvanredna zasjedanja i hitna posebna zasjedanja, posebno u situacijama prijetnje međunarodnom miru i sigurnosti.

110. Ekonomsko i socijalno vijeće – članovi

Ekonomsko i socijalno vijeće UN-a (ECOSOC) jedan je od glavnih organa Ujedinjenih naroda predviđen Poveljom UN-a iz 1945. Sastoji se od 54 države članice koje bira Opća skupština na mandat od tri godine uz načelo pravične geografske raspodjele. ECOSOC koordinira gospodarske, socijalne, kulturne, obrazovne i zdravstvene aktivnosti UN-a i specijaliziranih ustanova. Vijeće priprema studije,

daje preporuke, organizira međunarodne konferencije i koordinira rad specijaliziranih ustanova poput WHO-a, UNESCO-a i ILO-a.

111. Starateljsko vijeće – sastav i nadzor

Starateljsko vijeće bilo je jedan od glavnih organa Ujedinjenih naroda predviđen Poveljom UN-a iz 1945. Njegova osnovna zadaća bila je nadzor nad starateljskim područjima koja su bila stavljena pod međunarodni sustav starateljstva nakon Drugog svjetskog rata. Cilj sustava bio je razvijanje samouprave i priprema tih područja za samostalnost ili neovisnost. Starateljsko vijeće sastojalo se od država upraviteljica starateljskih područja, stalnih članica Vijeća sigurnosti koje nisu upravljale područjima i drugih članica prema potrebi. Vijeće je nadziralo politički, gospodarski, društveni i obrazovni razvoj starateljskih područja te je razmatralo izvješća država upraviteljica, peticije stanovništva i slalo misije u ta područja. Nakon stjecanja neovisnosti posljednjeg starateljskog područja, Palaua 1994., Starateljsko vijeće praktički je prestalo djelovati.

112. Tajništvo UN-a

Tajništvo UN-a jedan je od glavnih organa Ujedinjenih naroda prema Povelji UN-a iz 1945. Njime upravlja glavni tajnik UN-a koji je najviši administrativni službenik organizacije. Glavnog tajnika imenuje Opća skupština na preporuku Vijeća sigurnosti. Tajništvo obavlja administrativne, tehničke i organizacijske poslove za sve organe UN-a, priprema izvješća, provodi odluke i organizira međunarodne konferencije. Glavni tajnik ima i važnu političku ulogu jer može upozoriti Vijeće sigurnosti na pitanja koja ugrožavaju međunarodni mir i sigurnost prema članku 99. Povelje UN-a. Službenici Tajništva djeluju neovisno o državama članicama i dužni su služiti isključivo interesima UN-a.

113. Konvencije u vrijeme Lige naroda

U vrijeme Lige naroda donesene su brojne međunarodne konvencije koje su pridonijele razvoju međunarodnog prava između dva svjetska rata. Posebno su važne konvencije o zaštiti manjina, borbi protiv trgovine ljudima i drogama, zaštiti izbjeglica te međunarodnoj suradnji u prometu i zdravstvu. Liga naroda također je organizirala kodifikacijske konferencije, među kojima je posebno važna Haška konferencija za kodifikaciju međunarodnog prava iz 1930. godine. U okviru Lige djelovao je i Stalni sud međunarodne pravde, koji je imao važnu ulogu u razvoju međunarodnog sudovanja.

114. Teorije o međunarodnim organizacijama – negativna, funkcionalistička i druge

Postoji više teorija o međunarodnim organizacijama. Negativna teorija smatra da međunarodne organizacije nemaju stvarnu samostalnost nego su samo instrumenti država članica bez vlastite volje. Funkcionalistička teorija naglašava da međunarodne organizacije nastaju radi obavljanja određenih zajedničkih funkcija koje države same ne mogu učinkovito ostvarivati, poput održavanja mira ili gospodarske suradnje. Federalističke i integracijske teorije naglašavaju razvoj nadnacionalnih elemenata i postupno povezivanje država kroz međunarodne organizacije. Teorija uključenih ovlasti smatra da organizacije imaju ne samo izričito dodijeljene ovlasti nego i one koje su nužne za ostvarivanje njihovih ciljeva.

115. Međunarodne organizacije i pravna osobnost – slučaj Bernadotte

Međunarodne organizacije imaju međunarodnopravnu osobnost ako mogu imati prava i obveze u međunarodnom pravu te samostalno djelovati u međunarodnim odnosima. Najvažnija potvrda pravne osobnosti UN-a dana je u savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda pravde u slučaju Bernadotte iz 1949. godine. Sud je odlučivao nakon ubojstva posrednika UN-a Folkea Bernadottea u Palestini i zaključio da UN ima međunarodnopravnu osobnost te pravo zahtijevati međunarodnu odgovornost za štetu nanесenu svojim službenicima. Time je potvrđeno da međunarodne organizacije nisu samo skup država članica nego posebni subjekti međunarodnog prava.

116. Djelokrug međunarodnih organizacija, doktrina uključenih ovlasti, funkcionalna nadležnost, obvezujući akti i zaključci

Djelokrug međunarodnih organizacija određen je njihovim osnivačkim aktima i ciljevima zbog kojih su osnovane. Prema doktrini uključenih ovlasti međunarodna organizacija ima ne samo ovlasti izričito navedene u osnivačkom aktu nego i one koje su nužne za učinkovito izvršavanje njezinih funkcija. Funkcionalna nadležnost znači da organizacija može djelovati samo unutar područja koja su joj povjerena. Međunarodne organizacije donose obvezujuće akte i preporuke. Obvezujući akti stvaraju pravne obveze za države članice, primjerice rezolucije Vijeća sigurnosti donesene prema Glavi VII Povelje UN-a. Zaključci i preporuke uglavnom nemaju obvezujuću snagu, ali imaju politički i moralni značaj.

117. Izvori prava međunarodnih organizacija, grane UN-a, pobočni organi

Izvori prava međunarodnih organizacija uključuju osnivačke ugovore, međunarodno običajno pravo, opća načela prava, odluke organizacija i međunarodne sporazume koje organizacije sklapaju. Unutar sustava UN-a razlikuju se glavni organi, specijalizirane ustanove i pobočni odnosno pomoćni organi. Pobočni organi osnivaju se radi obavljanja posebnih zadataka koje im povjere glavni organi UN-a. Primjeri pobočnih organa su UNICEF i UNHCR. Glavni organi UN-a uređeni su Poveljom UN-a iz 1945.

118. Konvencija o sklapanju ugovora međunarodnih organizacija, prestanak članstva, nastanak međunarodne organizacije

Najvažniji dokument o ugovorima međunarodnih organizacija je Bečka konvencija o pravu ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija iz 1986. Međunarodna organizacija nastaje međunarodnim ugovorom kojim države osnivaju trajnu organizaciju s određenim ciljevima, organima i pravnom osobnošću. Članstvo u međunarodnoj organizaciji može prestati istupanjem, isključenjem, prestankom postojanja države ili prestankom organizacije. Pravila o prestanku članstva obično su uređena osnivačkim aktom organizacije.

119. Vrste preporuka međunarodnih organizacija, nastanak specijaliziranih ustanova

Preporuke međunarodnih organizacija mogu biti deklaratorne, političke, tehničke ili programske prirode. One uglavnom nemaju pravno obvezujuću snagu, ali mogu utjecati na razvoj međunarodnog prava i ponašanje država. Posebna vrsta su preporuke koje služe kao temelj za sklapanje međunarodnih ugovora ili razvoj međunarodnih standarda. Specijalizirane ustanove UN-a nastaju međunarodnim ugovorom među državama, a status specijalizirane ustanove dobivaju sklapanjem sporazuma s Ujedinjenim narodima, najčešće putem Gospodarskog i socijalnog vijeća prema člancima 57. i 63. Povelje UN-a iz 1945.

120. Vrste preporuka međunarodnih organizacija i prividne preporuke

Preporuke međunarodnih organizacija mogu biti obične preporuke, programske preporuke, deklaracije i prividne preporuke. Prividne preporuke nazivaju se tako jer formalno imaju oblik preporuke, ali zbog političke težine ili posebnog položaja organizacije u praksi proizvode vrlo snažan učinak i države ih uglavnom slijede kao da su obvezujuće. Primjer su određene rezolucije Opće skupštine UN-a koje, iako formalno neobvezujuće, mogu pridonijeti stvaranju međunarodnog običajnog prava.

121. Vrste međunarodnih organizacija i primjeri

Međunarodne organizacije mogu se podijeliti prema različitim kriterijima. Prema području djelovanja razlikuju se univerzalne i regionalne organizacije; primjer univerzalne organizacije je UN, a regionalne Europska unija ili Afrička unija. Prema djelokrugu razlikuju se opće organizacije, poput UN-a, i specijalizirane organizacije, poput WHO-a ili IMO-a. Prema ovlastima razlikuju se međuvladine organizacije i nadnacionalne organizacije, pri čemu Europska unija ima određena nadnacionalna obilježja. Organizacije se mogu dijeliti i prema ciljevima na političke, sigurnosne, gospodarske, vojne i tehničke.

122. Obvezujući akti međunarodnih organizacija i zaključci

Obvezujući akti međunarodnih organizacija su odluke koje stvaraju pravne obveze za države članice ili druge subjekte međunarodnog prava. Najpoznatiji primjer su rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a donesene prema Glavi VII Povelje UN-a iz 1945., koje su obvezne za sve države članice. Zaključci međunarodnih organizacija uglavnom nemaju obvezujući karakter nego predstavljaju političke stavove, preporuke ili smjernice. Iako formalno nisu pravno obvezni, zaključci mogu imati velik politički utjecaj i pridonijeti razvoju međunarodnog običajnog prava ili budućih međunarodnih ugovora.

123. Pravni izvori povlastica i imuniteta međunarodnih službenika i dvije konvencije UN-a

Povlastice i imuniteti međunarodnih službenika temelje se na međunarodnim ugovorima, osnivačkim aktima međunarodnih organizacija, međunarodnom običajnom pravu i doktrini funkcionalne nužnosti. Funkcionalna nužnost znači da međunarodni službenici uživaju onaj stupanj povlastica i imuniteta koji je potreban za neovisno i učinkovito obavljanje njihovih funkcija. Najvažniji posebni multilateralni ugovori u sustavu UN-a su Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda iz 1946. i Konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova UN-a iz 1947. Te konvencije uređuju imunitet od sudbenosti za službene radnje, nepovredivost službenih prostorija i arhiva, porezne povlastice i slobodu službene komunikacije međunarodnih službenika.

124. Sankcije za državu u sklopu Ujedinjenih naroda

Ujedinjeni narodi mogu prema Povelji UN-a iz 1945., posebno prema Glavi VII, poduzimati različite sankcije protiv država koje ugrožavaju međunarodni mir i sigurnost. Sankcije mogu biti nevojne i vojne. Nevojne sankcije uključuju gospodarske sankcije, prekid diplomatskih odnosa, zabranu trgovine, financijske restrikcije, embargo na oružje i prometne zabrane. Ako takve mjere nisu dovoljne, Vijeće sigurnosti može odobriti uporabu oružane sile. Osim toga, država može izgubiti određena prava u organizaciji, primjerice pravo glasa u Općoj skupštini zbog neplaćanja financijskih obveza prema članku 19. Povelje UN-a.

125. Primanje nove članice u UN

Nova država prima se u članstvo Ujedinjenih naroda prema članku 4. Povelje UN-a iz 1945. Uvjeti su da je država miroljubiva, da prihvaća obveze iz Povelje te da je sposobna i voljna izvršavati te obveze. Postupak primanja odvija se tako da Vijeće sigurnosti prvo daje preporuku za prijam, a zatim Opća skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i glasujućih članica. Bez preporuke Vijeća sigurnosti država ne može postati članica UN-a jer stalne članice mogu koristiti pravo veta.

126. Mala suspenzija

Mala suspenzija odnosi se na gubitak prava glasa države članice u Općoj skupštini UN-a zbog neplaćanja financijskih doprinosa organizaciji. To je uređeno člankom 19. Povelje UN-a iz 1945. Država gubi pravo glasa ako njezin dug premašuje iznos doprinosa za prethodne dvije pune godine. Opća skupština ipak može dopustiti državi glasovanje ako utvrdi da je neplaćanje posljedica okolnosti izvan kontrole države.

127. Istupanje iz članstva međunarodne organizacije, može li država istupiti ako ustav organizacije šuti, temeljno pravo

Država može istupiti iz međunarodne organizacije ako to dopušta osnivački akt organizacije ili ako postoji suglasnost članica. Ako osnivački akt ništa ne govori o istupanju, pitanje se rješava tumačenjem osnivačkog ugovora i općim pravilima međunarodnog prava. Mogućnost istupanja izvodi se iz načela suverenosti država i temeljnog prava države na slobodno odlučivanje o svojim međunarodnim odnosima. U međunarodnom pravu često se smatra da država može istupiti ako je takva mogućnost implicitno sadržana u prirodi organizacije ili ako postoje bitno promijenjene okolnosti. Pravila o tome povezana su i s Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora iz 1969.

128. Karakteristike temeljnih prava države

Temeljna prava države proizlaze iz njezine suverenosti i međunarodnopravne osobnosti. Glavna obilježja tih prava su univerzalnost, jednakost i neotuđivost. Temeljna prava uključuju pravo na opstanak, pravo na neovisnost, pravo na teritorijalni integritet, pravo na samoobranu, pravo na jednakost među državama i pravo stupanja u međunarodne odnose, odnosno *ius legationis* i *ius contrahendi*. Ta prava pripadaju svim državama bez obzira na njihovu veličinu ili moć i zaštićena su Poveljom UN-a iz 1945. i općim međunarodnim pravom.

129. Koji organ UN-a je zadužen za nadzor nad ljudskim pravima

Glavni organ UN-a zadužen za promicanje i nadzor ljudskih prava danas je Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Ono je osnovano 2006. godine rezolucijom Opće skupštine i zamijenilo je prijašnju Komisiju za ljudska prava. Vijeće djeluje kao pomoćni organ Opće skupštine i bavi se praćenjem stanja ljudskih prava, provođenjem univerzalnog periodičnog pregleda država i donošenjem preporuka. Uz njega važnu ulogu imaju i ugovorna tijela poput Odbora za ljudska prava osnovanog prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima iz 1966.

130. Koliko članova ima ECOSOC, kako se biraju, UNHCR

Gospodarsko i socijalno vijeće UN-a (ECOSOC) ima 54 članice koje bira Opća skupština Ujedinjenih naroda na mandat od tri godine uz načelo pravične geografske raspodjele. Svake godine bira se dio članica kako bi se osigurao kontinuitet rada vijeća. ECOSOC koordinira gospodarske, socijalne i humanitarne aktivnosti UN-a i specijaliziranih ustanova. UNHCR odnosno Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice spada u pomoćne odnosno pobočne organe UN-a. Osnovan je 1950. godine odlukom Opće skupštine radi zaštite izbjeglica i provedbe međunarodne zaštite izbjeglica.

131. UNICEF

UNICEF odnosno Fond Ujedinjenih naroda za djecu osnovan je 1946. godine kao pomoćni odnosno poboćni organ Opće skupštine UN-a. Njegova osnovna zadaća je pružanje humanitarne i razvojne pomoći djeci i majkama, posebno u područjima zdravstva, obrazovanja, prehrane i zaštite djece. UNICEF djeluje širom svijeta i financira se dobrovoljnim doprinosima država i drugih donatora. Posebno je važan za provedbu Konvencije o pravima djeteta iz 1989.

132. Međunarodna organizacija rada, tripartitna struktura, predstavnici i preporuke

Međunarodna organizacija rada (ILO odnosno MOR) osnovana je 1919. godine nakon Prvog svjetskog rata, a nakon 1945. postala je specijalizirana ustanova UN-a. Posebnost MOR-a je tripartitna struktura, što znači da u njezinim organima sudjeluju predstavnici vlada, radnika i poslodavaca. Svaka država članica na konferenciji ima četiri predstavnika: dva predstavnika vlade, jednog predstavnika radnika i jednog predstavnika poslodavaca. Time se osigurava ravnoteža interesa u donošenju međunarodnih standarda rada. MOR donosi konvencije i preporuke. Konvencije postaju obvezujuće nakon ratifikacije

od strane država članica, dok preporuke formalno nisu obvezujuće, ali snažno utječu na razvoj radnog zakonodavstva država članica.

133. Međunarodna organizacija za atomsku energiju, razlika od specijaliziranih ustanova

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) osnovana je 1957. godine radi promicanja mirnodopske uporabe nuklearne energije i nadzora nad njezinom uporabom kako ne bi služila vojnim svrhama. Sjedište joj je u Beču. IAEA nije specijalizirana ustanova UN-a u klasičnom smislu poput WHO-a ili UNESCO-a, nego posebna međunarodna organizacija povezana s UN-om posebnim sporazumom. Ona podnosi izvješća Općoj skupštini i Vijeću sigurnosti UN-a, osobito kada postoje povrede obveza vezanih uz nuklearno oružje ili sigurnost. Najvažniji dokument vezan uz njezin rad je Statut IAEA iz 1956./1957., a važnu ulogu ima i Ugovor o neširenju nuklearnog oružja iz 1968. godine.

134. Mirno rješavanje sporova – diplomatsko i sudsko

Mirno rješavanje međunarodnih sporova jedno je od temeljnih načela međunarodnog prava sadržano u Povelji UN-a iz 1945., posebno u članku 2. stavku 3. i Glavi VI. Sredstva mirnog rješavanja dijele se na diplomatska i sudska. Diplomatska sredstva uključuju pregovore, dobre usluge, posredovanje, istragu i izravnanje, a karakterizira ih fleksibilnost i činjenica da odluke uglavnom nisu obvezujuće. Sudska sredstva uključuju arbitražu i međunarodno sudovanje, pri čemu treće tijelo donosi obvezujuću odluku na temelju međunarodnog prava. Temeljni cilj svih tih sredstava je spriječiti uporabu sile i očuvati međunarodni mir i sigurnost.

135. Posredovanje i dobre usluge

Dobre usluge i posredovanje spadaju među diplomatska sredstva mirnog rješavanja sporova. Kod dobrih usluga treća država, međunarodna organizacija ili pojedinac samo pomaže stranama da uspostave kontakt i započnu pregovore, ali ne sudjeluje aktivno u sadržaju rješenja spora. Kod posredovanja treća strana aktivno sudjeluje u pregovorima i može predlagati konkretna rješenja za spor. Posrednik nema ovlast nametnuti odluku, nego nastoji približiti stajališta stranaka. Ova sredstva predviđena su člankom 33. Povelje UN-a iz 1945.

136. Istraga

Istraga je diplomatsko sredstvo mirnog rješavanja sporova kojim se utvrđuju sporne ili nejasne činjenice važne za nastanak međunarodnog spora. Provodi je posebno povjerenstvo ili komisija sastavljena sporazumom stranaka. Cilj istrage nije donošenje pravno obvezujuće odluke nego objektivno utvrđivanje činjenica kako bi se olakšalo mirno rješenje spora. Istraga je posebno uređena Haškim konvencijama o mirnom rješavanju međunarodnih sporova iz 1899. i 1907. godine.

137. Što je izravnanje i razlika između arbitraže i izravnanja

Izravnanje odnosno conciliacija je diplomatsko sredstvo mirnog rješavanja sporova u kojem posebno povjerenstvo ispituje spor, utvrđuje činjenice i predlaže rješenje stranama. Prijedlog izravnanja nema obvezujuću snagu i stranke ga mogu prihvatiti ili odbiti. Kod arbitraže stranke spor iznose arbitražnom sudu koji donosi obvezujuću odluku na temelju međunarodnog prava. Dakle, glavna razlika je u tome što arbitražna odluka obvezuje stranke, dok prijedlog izravnanja nema obvezujući karakter.

138. Arbitraža, vrste, Ženevski opći akt 1928., Porterova konvencija

Arbitraža je sudsko sredstvo mirnog rješavanja međunarodnih sporova pri kojem države sporazumno povjeravaju rješavanje spora arbitrima po vlastitom izboru. Arbitraža može biti ad hoc, kada se osniva za pojedini spor, i institucionalna, kada djeluje kroz stalne arbitražne institucije poput Stalnog arbitražnog suda u Haagu. Važni dokumenti su Haške konvencije iz 1899. i 1907. te Ženevski opći akt za mirno rješavanje međunarodnih sporova iz 1928. godine koji uređuje arbitražu, mirenje i sudsko rješavanje

sporova. Porterova konvencija iz 1907. ograničila je uporabu sile radi naplate ugovornih dugova te potaknula uporabu arbitraže prije pribjegavanja sili.

139. Četiri vrste sporova pred Međunarodnim sudom (stvarna nadležnost)

Prema članku 36. Statuta Međunarodnog suda pravde iz 1945. stvarna nadležnost Suda obuhvaća četiri glavne vrste sporova: tumačenje međunarodnog ugovora, svako pitanje međunarodnog prava, postojanje činjenice koja bi predstavljala povredu međunarodne obveze te prirodu i opseg naknade zbog povrede međunarodne obveze. Sud rješava samo sporove između država koje su pristale na njegovu nadležnost.

140. Fakultativna klauzula, Međunarodni sud pravde i Statut, pristanak države, početak postupka, ad hoc sudac

Fakultativna klauzula uređena je člankom 36. stavkom 2. Statuta Međunarodnog suda pravde iz 1945. Njome države unaprijed priznaju obveznu nadležnost Suda za određene vrste sporova u odnosu na druge države koje su dale istu izjavu. Država može pristati na nadležnost Suda posebnim sporazumom, fakultativnom klauzulom ili ugovornom klauzulom sadržanom u međunarodnom ugovoru. Postupak pred Sudom započinje podnošenjem tužbe ili posebnog sporazuma stranaka. Ako među sucima nema državljanina neke od stranaka u sporu, ta država može imenovati ad hoc suca koji sudjeluje samo u tom predmetu.

141. Deklaracija iz Manile o mirnom rješavanju sporova

Deklaracija iz Manile o mirnom rješavanju međunarodnih sporova usvojena je rezolucijom Opće skupštine UN-a 1982. godine. Deklaracija potvrđuje obvezu država da međunarodne sporove rješavaju isključivo mirnim sredstvima i u skladu s Poveljom UN-a. Naglašava slobodu izbora sredstava rješavanja sporova, zabranu uporabe sile te važnost međunarodnog prava i suradnje među državama. Deklaracija se odnosi i na rješavanje sporova izvan okvira UN-a te potiče države da koriste regionalne organizacije, arbitražu i sudska sredstva.

142. Miješanje ili intervencija kod Međunarodnog suda, stvarna nadležnost sudova za Jugoslaviju i Tokio

Intervencija odnosno miješanje treće države u postupak pred Međunarodnim sudom pravde uređena je člancima 62. i 63. Statuta MSP-a iz 1945. Država može intervenirati ako smatra da ima pravni interes koji bi mogao biti pogođen presudom ili ako je riječ o tumačenju ugovora čija je i sama stranka. Međunarodni vojni sud u Tokiju nakon Drugog svjetskog rata i Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY), osnovan rezolucijom Vijeća sigurnosti 1993. godine, imali su kaznenu nadležnost za međunarodne zločine. ICTY je bio nadležan za teške povrede Ženevskih konvencija, kršenja zakona i običaja ratovanja, genocid i zločine protiv čovječnosti.

143. Rješavanje sporova u okviru UN-a, uvjeti, razlika spor i situacija, tko inicira, sredstva, obvezujuće odluke

Povelja UN-a iz 1945., posebno Glava VI, uređuje mirno rješavanje sporova u okviru Ujedinjenih naroda. Temeljni uvjet za djelovanje UN-a je postojanje spora ili situacije koja može ugroziti međunarodni mir i sigurnost. Spor označava konkretno neslaganje između država o pravnim ili činjeničnim pitanjima, dok je situacija širi pojam koji može predstavljati opasnost za mir iako još nema otvorenog spora. Spor ili situaciju mogu iznijeti države članice, Opća skupština, glavni tajnik ili Vijeće sigurnosti. Povelja predviđa pregovore, istragu, posredovanje, izravnjanje, arbitražu, sudske rješenje i uporabu regionalnih mehanizama. Odluke donesene prema Glavi VI uglavnom nisu pravno obvezujuće jer imaju karakter preporuka, dok su odluke prema Glavi VII obvezujuće za države članice UN-a.

144. Mirno rješavanje sporova – grupe, razlike, članak 33. Povelje UN-a, tko upravlja kolektivnim oružanim snagama

Mirno rješavanje međunarodnih sporova uređeno je člankom 33. Povelje UN-a iz 1945., koji propisuje da stranke u sporu koji može ugroziti međunarodni mir i sigurnost moraju prije svega pokušati riješiti spor mirnim sredstvima. Ta sredstva dijele se na diplomatska i sudska. Diplomatska sredstva uključuju pregovore, dobre usluge, posredovanje, istragu i izravnjanje, a karakterizira ih fleksibilnost i neobvezujući rezultat. Sudska sredstva uključuju arbitražu i međunarodno sudovanje, gdje treće tijelo donosi obvezujuću odluku na temelju prava. Članak 33. navodi pregovore, istragu, posredovanje, izravnjanje, arbitražu, sudsko rješavanje, regionalne mehanizme i druga mirna sredstva po izboru stranaka. Kolektivnim oružanim snagama Ujedinjenih naroda prema Povelji trebao je upravljati Odbor vojnog štaba predviđen člankom 47. Povelje UN-a, sastavljen od načelnika stožera stalnih članica Vijeća sigurnosti, iako u praksi nikada nije potpuno ostvario predviđenu funkciju.

145. Razlika kolektivnih mjera i mirovnih operacija

Kolektivne mjere su prisilne mjere koje poduzima Vijeće sigurnosti UN-a prema Glavi VII Povelje UN-a iz 1945. radi održavanja ili uspostave međunarodnog mira i sigurnosti. One mogu uključivati gospodarske sankcije, embargo ili uporabu vojne sile protiv države koja ugrožava mir. Mirovne operacije odnosno mirovne misije UN-a nisu izričito predviđene Poveljom, nego su razvijene praksom UN-a. Njihov cilj je održavanje prekida vatre, nadzor primirja i stabilizacija sukoba uz pristanak stranaka. Kolektivne mjere imaju prisilan karakter i mogu se provoditi bez pristanka države, dok mirovne operacije uglavnom počivaju na neutralnosti i pristanku sukobljenih strana.

146. Tlatelolco ugovor i Chapultepec

Ugovor iz Tlatelolca potpisan je 1967. godine i njime je Latinska Amerika i Karibi proglašeni bezatomskom zonom. Njegov cilj je zabrana nuklearnog oružja u toj regiji, a predstavlja prvi veliki regionalni sporazum o bezatomskoj zoni. Ugovor je važan za razvoj regionalne sigurnosti i nuklearnog razoružanja. Chapultepeški akt odnosno Act of Chapultepec iz 1945. godine bio je politički dokument američkih država o uzajamnoj pomoći i kolektivnoj sigurnosti u Americi te je prethodio stvaranju Organizacije američkih država. Tlatelolco se odnosi na nuklearno razoružanje, dok se Chapultepec odnosi na kolektivnu sigurnost država američkog kontinenta.

147. Beatomske zone

Beatomske zone su područja u kojima su države međunarodnim ugovorom zabranile razvoj, proizvodnju, skladištenje ili raspoređivanje nuklearnog oružja. Cilj tih zona je smanjenje opasnosti od nuklearnog rata i promicanje međunarodnog mira i sigurnosti. Najpoznatiji je Ugovor iz Tlatelolca iz 1967. za Latinsku Ameriku i Karibe, a kasnije su uspostavljene i druge zone poput Rarotonga za južni Pacifik, Bangkoka za jugoistočnu Aziju i Pelindabe za Afriku. Beatomske zone povezane su s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja iz 1968.

148. Konvencije o nuklearnom oružju; SALT, SORT, START, nadzorno tijelo po Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja

Najvažniji međunarodni dokument o nuklearnom oružju je Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT) iz 1968. godine kojim se nastoji spriječiti širenje nuklearnog oružja, promicati razoružanje i omogućiti mirnodopsku uporabu nuklearne energije. Nadzor nad provedbom obavlja Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). SALT sporazumi (Strategic Arms Limitation Talks) iz 1972. i 1979. ograničili su strateško nuklearno naoružanje SAD-a i SSSR-a. START sporazumi (Strategic Arms Reduction Treaty), posebno START I iz 1991., predviđali su stvarno smanjenje strateškog nuklearnog oružja. SORT odnosno Moskovski ugovor iz 2002. dodatno je smanjio broj operativnih nuklearnih bojnih glava između SAD-a i Rusije.

149. Definicija agresije, dokumenti, zabrana agresivnog rata 1928.

Agresija predstavlja uporabu oružane sile jedne države protiv suverenosti, teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti druge države protivno Povelji UN-a. Najvažniji dokument je Rezolucija Opće skupštine UN-a 3314 iz 1974. godine koja sadrži definiciju agresije i primjere agresivnih djela poput invazije, bombardiranja ili blokade. Prvi međunarodni dokument koji je zabranio agresivni rat bio je Briand-Kelloggov pakt odnosno Pariški pakt iz 1928. godine kojim su države osudile rat kao sredstvo nacionalne politike.

150. Isključenje protupravnosti kod međunarodno protupravnih čina i sastav MPC-a

Međunarodno protupravni čin (MPC) sastoji se od dva elementa: ponašanja koje se može pripisati državi i povrede međunarodne obveze države. Pravila o tome razvila je Komisija za međunarodno pravo u Nacrtu članaka o odgovornosti država iz 2001. Protupravnost može biti isključena u određenim okolnostima kao što su pristanak države, samoobrana prema članku 51. Povelje UN-a, protumjere, viša sila, nevolja i stanje nužde. U tim slučajevima čin formalno ostaje nesukladan obvezi, ali se privremeno ne smatra protupravnim zbog posebnih okolnosti.

151. Dva uvjeta protumjera

Protumjere su inače protupravne mjere koje oštećena država poduzima protiv države odgovorne za međunarodno protupravni čin kako bi je prisilila na poštivanje međunarodnog prava. Dva temeljna uvjeta protumjera su da moraju biti proporcionalne povredi i da im mora prethoditi zahtjev državi počiniteljici da prekine protupravno ponašanje i ispuní svoje obveze. Protivmjera mora imati cilj uspostave zakonitog stanja, a ne kažnjavanja države.

152. Razlika stanja nužde i nevolje

Stanje nužde postoji kada država nema drugi način da zaštiti bitni interes od teške i neposredne opasnosti, pa privremeno povrijedi međunarodnu obvezu. Nevolja postoji kada osoba koja djeluje u ime države nema drugi razuman način da spasi vlastiti život ili živote osoba za koje je odgovorna. Dakle, stanje nužde odnosi se na zaštitu bitnog interesa države, a nevolja na spašavanje života pojedinaca. Oba instituta predstavljaju okolnosti koje mogu isključiti protupravnost prema pravilima odgovornosti država iz 2001.

153. Represalije

Represalije su mjere prisile koje država poduzima protiv druge države kao odgovor na njezin međunarodno protupravni čin. U suvremenom međunarodnom pravu oružane represalije uglavnom su zabranjene Poveljom UN-a iz 1945., posebno zabranom uporabe sile iz članka 2. stavka 4. Danas su dopuštene samo nenasilne represalije odnosno protumjere pod uvjetima međunarodnog prava. Povijesno su represalije uključivale i uporabu sile radi prisile druge države na poštivanje međunarodnih obveza.

154. Izvori ratnog prava

Ratno odnosno međunarodno humanitarno pravo temelji se na međunarodnim ugovorima, međunarodnom običajnom pravu i općim načelima prava. Najvažniji izvori su Haške konvencije iz 1899. i 1907. koje uređuju načine vođenja rata i Ženevske konvencije iz 1949. koje štite žrtve oružanih sukoba. Važni su i Dopunski protokoli uz Ženevske konvencije iz 1977. godine. Ratno pravo uređuje zaštitu ranjenika, bolesnika, ratnih zarobljenika i civila te ograničava sredstva i metode ratovanja.

155. Četiri Ženevske konvencije i međunarodni ugovori za humanizaciju rata

Četiri Ženevske konvencije donesene su 1949. godine i predstavljaju temelj suvremenog međunarodnog humanitarnog prava. Prva konvencija štiti ranjenike i bolesnike u kopnenim oružanim snagama, druga ranjenike, bolesnike i brodolomce na moru, treća ratne zarobljenike, a četvrta civilne osobe za vrijeme rata. Dopunski protokoli iz 1977. dodatno su proširili zaštitu žrtava međunarodnih i unutarnjih oružanih sukoba. Uz Ženevske konvencije važni su i Haški propisi o zakonima i običajima rata te brojni ugovori kojima se zabranjuju određena oružja poput kemijskog i biološkog oružja.

156. Haške konvencije i IV. Protokol

Haške konvencije iz 1899. i 1907. godine predstavljaju temelj klasičnog ratnog prava i uređuju načine i sredstva vođenja rata te prava i obveze zaraćenih strana. Posebno su važne konvencije o zakonima i običajima rata na kopnu te pravilima pomorskog ratovanja. Njima su uvedena ograničenja u uporabi određenih sredstava ratovanja i zaštita određenih kategorija osoba i objekata. Četvrti protokol najčešće se povezuje s IV. Haškom konvencijom iz 1907. o zakonima i običajima rata na kopnu, kojoj je priložen Pravilnik o zakonima i običajima rata na kopnu. Taj pravilnik detaljno uređuje status boraca, okupaciju, postupanje s ratnim zarobljenicima i zaštitu civila. Kasnije su Dopunski protokoli uz Ženevske konvencije iz 1977. dodatno razvili humanitarna pravila.

157. Kako započinje oružani sukob

Oružani sukob započinje uporabom oružane sile između država ili između državnih vlasti i organiziranih oružanih skupina odnosno između takvih skupina unutar države. Prema suvremenom međunarodnom humanitarnom pravu nije nužna formalna objava rata da bi se smatralo da oružani sukob postoji. Dovoljno je stvarno postojanje neprijateljstava i uporaba organizirane oružane sile. Ženevske konvencije iz 1949. primjenjuju se od početka svakog međunarodnog oružanog sukoba bez obzira na to priznaju li strane formalno stanje rata.

158. Kakva mora biti objava rata

Objava rata prema Haškoj konvenciji III o otpočinjanju neprijateljstava iz 1907. mora biti prethodna i nedvosmislena. Rat može započeti formalnom objavom rata ili ultimatumom s uvjetnom objavom rata. Cilj tog pravila bio je spriječiti iznenadne napade bez upozorenja. U suvremenom međunarodnom pravu formalne objave rata postale su rijetke, ali se međunarodno humanitarno pravo primjenjuje bez obzira na formalnu objavu čim nastane oružani sukob.

159. Karteli

Karteli u ratnom pravu predstavljaju posebne sporazume između zaraćenih strana kojima se uređuju određena pitanja tijekom rata. Najčešće se odnose na razmjenu ratnih zarobljenika, razmjenu ranjenika, prijenos pošte, prekide vatre ili humanitarna pitanja. Karteli imaju praktičnu i humanitarnu svrhu te omogućuju suradnju zaraćenih strana unatoč postojanju neprijateljstava. Njihova uporaba razvila se kroz običajno ratno pravo i Haške konvencije.

160. Ratište i bojište, što obuhvaćaju, pomorsko ratište

Bojište označava prostor na kojem se neposredno vode borbene operacije između sukobljenih strana. Ratište je širi pojam i obuhvaća cjelokupni prostor na kojem zaraćene strane mogu poduzimati ratne operacije. Kopneno ratište obuhvaća teritorij zaraćenih država i okupirana područja. Pomorsko ratište obuhvaća teritorijalno more zaraćenih država, otvoreno more na kojem se vode operacije te zračni prostor iznad tih područja, ali ne uključuje neutralna područja. Razlikovanje bojišta i ratišta važno je za određivanje primjene pravila ratnog prava i statusa neutralnih država.

161. Pojam rata i ciljevi ratnog prava

Rat je organizirani oružani sukob između država ili drugih organiziranih oružanih subjekata radi ostvarivanja političkih, vojnih ili drugih ciljeva. U suvremenom međunarodnom pravu rat kao sredstvo politike zabranjen je Poveljom UN-a iz 1945. i Briand-Kelloggovim paktom iz 1928. godine. Cilj

međunarodnog ratnog odnosno humanitarnog prava nije zabrana rata sama po sebi, nego humanizacija oružanih sukoba. Ono nastoji ograničiti sredstva i metode ratovanja, zaštititi osobe koje ne sudjeluju u neprijateljstvima i smanjiti nepotrebne patnje. Temeljni izvori su Haške konvencije i Ženevske konvencije iz 1949.

162. Razlika rata i oružanog sukoba

Rat je tradicionalni pojam koji označava formalno stanje neprijateljstva između država, često uz objavu rata i određene pravne posljedice. Oružani sukob je širi i suvremeniji pojam međunarodnog humanitarnog prava koji obuhvaća svaku uporabu organizirane oružane sile bez obzira na formalnu objavu rata. Ženevske konvencije iz 1949. koriste pojam međunarodnog i nemeđunarodnog oružanog sukoba upravo zato da bi se humanitarna pravila primjenjivala čim dođe do neprijateljstava, čak i ako države ne priznaju da su u ratu.

163. Što milicija i dobrovoljački odredi moraju imati da bi se smatrali stranom u sukobu

Prema Haškim pravilima i Ženevskim konvencijama milicije i dobrovoljački odredi mogu imati status zakonitih boraca ako ispunjavaju određene uvjete. Moraju imati osobu odgovornu za podređene, stalan i na daljinu prepoznatljiv znak, moraju otvoreno nositi oružje i pridržavati se zakona i običaja ratovanja. Ako ispunjavaju te uvjete smatraju se organiziranom oružanom silom odnosno zakonitom fankcijom u sukobu te njihovi pripadnici mogu imati status ratnih zarobljenika ako budu zarobljeni.

164. Ograničenje ratovanja s obzirom na osobe

Međunarodno humanitarno pravo zabranjuje napade na osobe koje ne sudjeluju neposredno u neprijateljstvima. Zaštićene osobe uključuju civile, ranjenike, bolesnike, brodolomce, ratne zarobljenike i medicinsko osoblje. Zabranjeno je ubijanje osoba koje su položile oružje ili su hors de combat odnosno izvan borbe. Ženevske konvencije iz 1949. i Dopunski protokoli iz 1977. uređuju zaštitu tih osoba i nalažu humano postupanje bez diskriminacije. Ratovanje mora biti usmjereno protiv legitimnih vojnih ciljeva, a ne protiv civilnog stanovništva.

165. Definicija vojnog cilja

Vojni cilj je objekt koji svojom prirodom, položajem, svrhom ili uporabom učinkovito doprinosi vojnim operacijama i čije uništenje, zauzimanje ili neutralizacija pruža određenu vojnu prednost. Ta definicija sadržana je u Dopunskom protokolu I uz Ženevske konvencije iz 1977. Civilni objekti ne smiju biti predmet napada osim ako postanu vojni ciljevi. Temeljno načelo međunarodnog humanitarnog prava je razlikovanje između vojnih ciljeva i civilnih objekata.

166. Konvencija iz Ottawe

Konvencija iz Ottawe odnosno Konvencija o zabrani uporabe, skladištenja, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina te o njihovom uništenju donesena je 1997. godine. Njome se državama zabranjuje uporaba protupješačkih mina zbog njihovih teških humanitarnih posljedica za civile. Države stranke obvezne su uništiti zalihe mina, očistiti minska polja i pomagati žrtvama mina. Konvencija predstavlja važan međunarodni humanitarni instrument usmjeren na humanizaciju ratovanja i zaštitu civilnog stanovništva.

167. Koja je najstroža dopuštena mjera prema civilnom stanovništvu, što je internacija

Najstroža dopuštena mjera prema civilnom stanovništvu u oružanom sukobu jest internacija. Internacija znači prisilno zadržavanje odnosno smještanje civila na određeno mjesto ili u logor iz sigurnosnih razloga koje procijeni država u sukobu. Uređena je IV. Ženevskom konvencijom o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata iz 1949. godine. Internacija nije kazna nego preventivna sigurnosna mjera i smije se primijeniti samo kada je to apsolutno potrebno za sigurnost države. Internirane osobe moraju imati

osigurane humane uvjete života, pravo na zdravstvenu zaštitu, prehranu i kontakt s obitelji, a zabranjeno je mučenje i nečovječno postupanje.

168. Zaštita civilnog pučanstva u oružanim sukobima

Zaštita civilnog pučanstva jedno je od temeljnih načela međunarodnog humanitarnog prava, posebno uređeno IV. Ženevskom konvencijom iz 1949. i Dopunskim protokolom I iz 1977. Civilni ne smiju biti predmet napada i moraju biti pošteđeni posljedica neprijateljstava koliko je to moguće. Zabranjeni su napadi na civilno stanovništvo, teroriziranje civila, kolektivne kazne, uzimanje talaca i prisilno premještanje stanovništva osim iz sigurnosnih razloga. Zaraćene strane moraju razlikovati vojne ciljeve od civilnih osoba i objekata te poštovati načelo proporcionalnosti. Posebna zaštita pruža se ženama, djeci, ranjenicima i humanitarnom osoblju.

169. Indult kod rata i pravo angarije

Indult u ratnom pravu predstavlja dopuštenje neprijateljskim trgovačkim brodovima da nakon izbijanja rata napuste luke protivničke države u određenom roku zajedno s teretom. Time se ublažavaju posljedice iznenadnog izbijanja rata za trgovačke odnose. Pravo angarije je pravo zaraćene države da u slučaju prijeko potrebe privremeno zaplijeni ili koristi neutralne brodove, prijevozna sredstva ili drugu imovinu uz obvezu naknade štete. To pravo razvilo se običajnim međunarodnim pravom i potvrđeno je Haškim konvencijama iz 1907. godine.

170. Neprijateljska imovina na moru

Neprijateljska imovina na moru može biti predmet pljenidbe od strane zaraćene države u skladu s pravilima pomorskog ratnog prava. Neprijateljski trgovački brodovi i njihova roba mogu biti zaplijenjeni ako nisu zaštićeni posebnim pravilima ili ugovorima. Međutim, postoje ograničenja radi zaštite neutralne trgovine i civilnog stanovništva. Haške konvencije iz 1907. i Londonska deklaracija o pomorskom pravu iz 1909. uređivale su pitanja pljenidbe i postupanja s neprijateljskom imovinom na moru. Humanitarna pomoć i određene vrste robe često su bile izuzete od zapljene.

171. Trajna neutralnost – objašnjenje, vojska, države, obveze i dužnosti

Trajna neutralnost je međunarodnopravni status države koja se obvezuje da neće sudjelovati u ratovima između drugih država niti pristupiti vojnim savezima, a druge države obvezuju se poštovati taj status. Trajno neutralne države imaju pravo održavati vojsku radi samoobrane, ali ne smiju voditi agresivne ratove niti dopustiti korištenje svog teritorija za ratne operacije drugih država. Najpoznatiji primjer je Švicarska čija je trajna neutralnost priznata na Bečkom kongresu 1815. godine. Austrija je postala trajno neutralna Ustavnim zakonom o neutralnosti iz 1955. godine. Trajno neutralne države imaju dužnost nepristranosti prema zaraćenim stranama i zabranu ulaska u vojne saveze. Druge države mogu preuzeti obranu neke države kroz saveze, dok trajno neutralne države to ne smiju jer bi time izgubile neutralni status.

172. Crne liste, neutralna trgovina, izuzeti brodovi od pljenidbe, dužnosti neutralaca, neutralne luke

Crne liste bile su popisi brodova ili trgovačkih društava za koje se smatralo da surađuju s neprijateljem te su protiv njih poduzimane mjere zabrane trgovine ili pljenidbe. Neutralna trgovina načelno je dopuštena, ali neutralne države ne smiju pomagati zaraćenim stranama u vojnim operacijama niti prevoziti kontrabandu. Od pljenidbe su obično izuzeti bolnički brodovi, brodovi humanitarnih organizacija i određeni znanstveni ili religijski brodovi. Neutralne države imaju dužnost nepristranosti i ne smiju dopustiti korištenje svog teritorija ili luka za vojne operacije. Zaplijenjeni neprijateljski brod može se dovesti u neutralnu luku samo u iznimnim slučajevima, primjerice zbog nevremena, havarije ili humanitarne potrebe, ali ne radi trajnog smještaja ili vojne koristi.

173. Što je neutralnost, kada počinje i završava, razlika trajne neutralnosti i neutralnosti

Neutralnost je pravni status države koja ne sudjeluje u oružanom sukobu između drugih država i ostaje nepristrana prema zaraćenim stranama. Neutralnost počinje izbijanjem rata ili oružanog sukoba i traje do njegova završetka. Neutralna država ima prava i dužnosti uređene Haškim konvencijama iz 1907., uključujući zabranu pomaganja zaraćenim stranama i pravo na poštovanje vlastitog teritorija. Obična neutralnost postoji samo za vrijeme konkretnog rata, dok je trajna neutralnost stalni međunarodnopravni status države priznat međunarodnim ugovorom ili jednostranim aktom. Trajno neutralna država obvezuje se trajno ne sudjelovati u ratovima i vojnim savezima čak i u miru.

174. Prava i dužnosti ratnog okupanta u pogledu privatne i državne imovine

Ratni okupant prema Haškim pravilima iz 1907. i IV. Ženevskoj konvenciji iz 1949. ima određena prava i dužnosti na okupiranom području. Privatna imovina mora biti poštovana i ne smije se konfiscirati, osim privremenog oduzimanja uz naknadu ako to zahtijevaju vojne potrebe. Zabranjena je pljačka privatne imovine. Državna imovina koja služi vojnoj svrsi može se zaplijeniti ili koristiti za potrebe okupacijske vlasti. Okupant mora održavati javni red i sigurnost te poštovati postojeće zakone okupiranog područja osim ako predstavljaju prijetnju sigurnosti okupacijskih snaga. Okupacija ne znači prijenos suverenosti nad teritorijem.

175. Kontrabanda i vrste

Kontrabanda u pomorskom ratnom pravu označava robu koja se prevozi neutralnim brodovima, ali je namijenjena neprijatelju i može služiti ratnim potrebama. Zaraćena država ima pravo zaplijeniti kontrabandu. Razlikuju se apsolutna i uvjetna kontrabanda. Apsolutna kontrabanda uključuje robu isključivo vojne namjene poput oružja, streljiva i vojne opreme te se uvijek može zaplijeniti. Uvjetna kontrabanda uključuje robu koja može imati i civilnu i vojnu svrhu, primjerice hranu ili gorivo, pa se može zaplijeniti samo ako je namijenjena neprijateljskim oružanim snagama. Pravila o kontrabandi razvijena su običajnim pravom i Londonskom deklaracijom o pomorskom pravu iz 1909. godine.

176. Blokada, 3 uvjeta za ratnu blokadu, notifikacija

Ratna blokada je mjera pomorskog ratovanja kojom zaraćena država sprječava pristup neprijateljskoj obali ili lukama radi onemogućavanja trgovine i opskrbe. Pravila o blokadi razvijena su običajnim pravom te Haškim konvencijama i Londonskom deklaracijom o pomorskom pravu iz 1909. Da bi blokada bila zakonita mora ispunjavati tri glavna uvjeta: mora biti proglašena i notificirana drugim državama, mora biti učinkovita odnosno stvarno održavana dovoljnim vojnim snagama, te mora biti nepristrana prema svim državama. Notifikacija je obvezna i mora sadržavati podatke o početku blokade, području na koje se odnosi i roku u kojem neutralni brodovi mogu napustiti blokirano područje. Blokada ne smije imati cilj izgladnjivanja civilnog stanovništva protivno međunarodnom humanitarnom pravu.

177. Oblici protu-neutralne pomoći

Protu-neutralna pomoć označava radnje neutralne države ili njezinih državljana kojima se pogoduje jednoj zaraćenoj strani protivno pravilima neutralnosti. Takva pomoć može biti izravna ili neizravna. Primjeri uključuju davanje vojne pomoći, opskrbu oružjem, dopuštanje korištenja neutralnog teritorija za vojne operacije, prijevoz vojske ili ratnog materijala te pružanje vojnih baza ili luka. Neutralna država mora biti nepristrana prema svim zaraćenim stranama prema Haškim konvencijama o pravima i dužnostima neutralnih sila iz 1907. Ako neutralna država povrijedi neutralnost, može izgubiti zaštitu neutralnog statusa.

178. Briand-Kelloggov pakt

Briand-Kelloggov pakt odnosno Pariški pakt iz 1928. godine bio je međunarodni ugovor kojim su države potpisnice osudile rat kao sredstvo nacionalne politike i obvezale se rješavati sporove isključivo mirnim putem. Pokrenuli su ga francuski ministar Aristide Briand i američki državni tajnik Frank Kellogg. Pakt je predstavljao prvi opći međunarodni pokušaj zabrane agresivnog rata i važan je preteča sustava kolektivne sigurnosti UN-a. Iako nije sadržavao učinkovite mehanizme prisile, imao je veliko političko i pravno značenje te je kasnije poslužio kao temelj za zabranu agresije u Povelji UN-a iz 1945.

179. Navicert

Navicert odnosno navigation certificate bio je dokument koji se koristio osobito tijekom pomorskih blokada i nadzora neutralne trgovine. Njime se potvrđivalo da je teret neutralnog broda pregledan i da ne sadrži kontrabandu namijenjenu neprijatelju. Sustav navicerta razvijen je posebno tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata kako bi se olakšala kontrola pomorskog prometa i smanjilo zaustavljanje neutralnih brodova na moru. Brod koji je imao valjani navicert imao je manju mogućnost zadržavanja ili zapljene od strane zaraćene države.

180. Pravo poslanstva i ugovori u kojima se spominje

Pravo poslanstva odnosno ius legationis je temeljno pravo države da šalje i prima diplomatske predstavnike te održava diplomatske odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Ono obuhvaća aktivno pravo poslanstva, odnosno pravo slanja predstavnika, i pasivno pravo poslanstva, odnosno pravo primanja stranih predstavnika. Uređeno je u više međunarodnih ugovora. Najvažniji je Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961. koja uređuje diplomatske misije i diplomatske odnose između država. Bečka konvencija o konzularnim odnosima iz 1963. uređuje konzularne odnose i konzularne predstavnike. Bečka konvencija o predstavljanju država u njihovim odnosima s međunarodnim organizacijama univerzalnog karaktera iz 1975. uređuje pravo država da šalju stalne misije pri međunarodnim organizacijama poput UN-a.